



Wytyczne do ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ogólnych warunków kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA oraz taryfy składek za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk i za ubezpieczenie utraty zysku, mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ofert umów ubezpieczenia przygotowywanych przez PZU SA od dnia 10 grudnia 2020 r.

Spis treści:

I. Uwagi ogólne.....	2
II. Najważniejsze zmiany dotyczące ubezpieczeń wymienionych w części I w ust. 1.	2
III. Poszczególne ubezpieczenia.....	6
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	6
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	13
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	16
4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	19
5. Ubezpieczenie utraty zysku.....	21
6. OWU PZU DORADCA.....	24
6.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	24
6.2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	25
6.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	26
6.5 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)	26
6.6 Ubezpieczenie assistance	28
7. Załącznik nr 4 do OWU PZU DORADCA – Postanowienia dodatkowe PZU HOTEL	28
8. Załącznik nr 5 do OWU PZU DORADCA – Postanowienia dodatkowe PZU APTEKA	29
9. Załącznik nr 6 do OWU klauzule dla Programu ubezpieczeniowego PZU OC EDUKACJA.....	30
10. Załącznik nr 7 do OWU PZU DORADCA - Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych.	30
IV. Klauzule dodatkowe zawarte w załącznikach do poszczególnych OWU	30

V. Klauzule underwritingowe występujące poza OWU	36
VI. Taryfa składek za ubezpieczenia PZU Firma	37
VII. Taryfy składek za samodzielne ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk oraz za ubezpieczenie utraty zysku	38
VIII. Zniżki i zwwyżki składki stosowane w ubezpieczeniach	39
IX. Warunki szczególne w systemie Everest.	41
X. Druki ubezpieczeniowe.	42
XI. Statystyka i ewidencja księgowa.	42

I. Uwagi ogólne

- Ogólne warunki ubezpieczenia i taryfy składek ustalone uchwałą nr UZ/333/2020 Zarządu PZU SA z dnia 1 grudnia 2020 r., zwane dalej „OWU” i „taryfami składek”, stanowią modyfikację ogólnych warunków kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA i samodzielnych ubezpieczeń: mienia od ognia i innych żywiołów oraz mienia od wszystkich ryzyk, ustalonych uchwałą nr UZ/9/2016 Zarządu PZU SA z dnia 15 stycznia 2016 r. (z późn. zm.).
- Niniejsze wytyczne stosuje się także do ogólnych warunków ubezpieczenia utraty zysku, ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ustalonych uchwałą nr UZ/9/2016 Zarządu PZU SA z dnia 15 stycznia 2016 r. (z późn. zm.).
- OWU wymienione w ust. 1 mają zastosowanie do produktów oferowanych w OKK (Obszar Klienta Korporacyjnego i ODD (Obszar Dystrybucji Detalicznej)).
- Niniejsze wytyczne zawierają podstawowe informacje dotyczące poszczególnych ubezpieczeń zawieranych w ramach produktu PZU FIRMA, oferowanego z wykorzystaniem systemu Everest.
- Do ubezpieczeń wchodzących w skład PZU FIRMA stosuje się:
 - samodzielne OWU tj.: OWU od ognia i innych żywiołów, OWU mienia od wszystkich ryzyk, OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku, OWU utraty zysku, OWU sprzętu elektronicznego oraz OWU PZU DORADCA w zakresie ubezpieczenia: od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, OC ogólnej, szyb, mienia w transporcie cargo oraz assistance.
 - taryfy składek:
 - wspólną taryfę składek za kompleksowe ubezpieczenia PZU DORADCA oraz samodzielne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samodzielne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
 - odrębną taryfę składek za samodzielne ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz za ubezpieczenie utraty zysku;
 - w odniesieniu do PZU DORADCA:
 - klauzule dodatkowe zawarte w załącznikach nr 1, 2, 3 do OWU oraz postanowienia dodatkowe PZU HOTEL, PZU APTEKA, PZU EDUKACJA (załączniki nr 4 - 6 do OWU).

II. Najważniejsze zmiany dotyczące ubezpieczeń wymienionych w części I w ust. 1.

1. W OWU od ognia i innych żywiołów, w OWU mienia od wszystkich ryzyk oraz w OWU kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA ujednolicono definicje.
2. Zmianie uległy m. in. następujące definicje (zmienione elementy zostały podkreślone):
 - 1) **budowle** – stanowiące całość techniczną i użytkową trwale związane z gruntem obiekty budowlane inne niż budynki i obiekty małej architektury wraz z instalacjami i urządzeniami, w szczególności: obiekty hydrotechniczne, przepusty techniczne, sieci techniczne, sieci światłowodowe, sieci energetyczne, śluzy, jazy, wolnostojące maszty antenowe, zbiorniki wodne, podziemne i naziemne zbiorniki na paliwo, wolnostojące urządzenia reklamowe, wolnostojące instalacje przemysłowe i urządzenia techniczne, stacje uzdatniania wody, pomosty, obiekty sportowe, oczyszczalnie ścieków, a także ogrodzenia, bramy, nawierzchnie placów i podjazdów; za budowle uważa się również namioty, budynki z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną, szklarnie, inspekty, tunele foliowe;
 - 2) **budynki** – obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z instalacjami oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiące całość techniczną i użytkową; za budynek uważa się również tymczasowy obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, w szczególności: kiosk, pawilon sprzedaży ulicznej lub wystawowy, obiekt kontenerowy, przyczepę gastronomiczną, barakowóz; za budynek nie uważa się budynku z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną;
 - 3) **dane elektroniczne** - fakty, koncepcje i informacje zapisane w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania, za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych; dane elektroniczne obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi powyższych urządzeń;
 - 4) **deszcz nawalny** – zmieniono na **deszcz** – rozumiany jako opad atmosferyczny w postaci wody, który wyrządza szkody w miejscu ubezpieczenia;
 - 5) **brykiet** - materiał opałowy produkowany z mieszanki palnych składników, w szczególności z torfu, trocin, słomy, miału węglowego, zrębki wędzarniczej;
 - 6) **huragan** – zmieniono na **wiatr** rozumiany jako ruch powietrza atmosferycznego powstały wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego;
 - 7) **następstwa szkód wodociągowych** – zmieniono na **zalanie** rozumiane jako działanie pary, wody lub innych cieczy, na skutek:
 - a) awarii przewodów, zbiorników, urządzeń lub instalacji w tym wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej,
 - b) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
 - c) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia,
 - d) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacjach określonych w lit. a;
 - e) pęknięcia pojemnika lub zbiornika z wodą, w tym akwarium;obejmuje również zalanie spowodowane przez osoby trzecie wodą lub inną cieczą;
 - 8) **niskocenne składniki majątku** – rzeczy ruchome nie ujmowane w ewidencji środków trwałych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych;
 - 9) **pelet** - materiał opałowy produkowany w szczególności ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych w postaci trocin, wiórów, zrębków kory drzewnej, a także z upraw energetycznych i słomy;
 - 10) **pojazd mechaniczny** – pojazd mechaniczny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; za pojazd mechaniczny uważa się również maszyny rolnicze, wózki widłowe, platformy samojezdne;
 - 11) **przebiecie** – rozumiane jako – nagła zmiana napięcia w sieci, instalacji elektrycznej lub elektronicznej;

12) **rozmrózenie towarów** – rozumianej jako - utrata handlowej przydatności środków obrotowych lub mienia osób trzecich na skutek ich zepsucia w wyniku niezachowania wymaganej dla danego produktu temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym, zaleconej przez producenta, w następstwie:

- a) przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny,
- b) awarii urządzenia chłodniczego, przy czym przez awarię tę rozumie się wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe niespodziewanie i niezależne od woli ubezpieczonego uszkodzenie tego urządzenia, które powoduje zaprzestanie jego działania lub nieprawidłowe działanie;

13) **strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne** są to:

- a) działania osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,
- b) działania legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;

14) **ubezpieczenie na sumy zmienne** – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie przewidywanej w okresie ubezpieczenia maksymalnej wartości kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

15) **wirus komputerowy** - zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji lub kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod programowy lub inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej; za wirusy komputerowe uważa się w szczególności: „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby czasowe”, „bomby logiczne”.

Określając definicję niskocennych składników majątku dla celów ubezpieczeniowych wzięto pod uwagę zróżnicowane regulacje prawne w zakresie kwalifikacji do środków trwałych wynikającą z:

- 1) ustawy o rachunkowości;
- 2) ustawy o podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;
- 3) rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ze względu na zmieniające się powyższe przepisy prawa i różnorodność form rozliczeń przedsiębiorców przyjęto powyższą definicję.

Co do zasady mienie powinno być przez klienta ewidencjonowane i jeżeli nie jest ujęte jako niskocenne składniki majątku to może być ubezpieczone w kategorii „maszyny, urządzenia i wyposażenie” wyłącznie na sumy stałe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk lub do wyboru – na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko – w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Dopuszcza się ubezpieczenie niskocennych składników majątku mimo ujęcia ich w ewidencji jako niskocenne składniki majątku w pozycji maszyny, urządzenia i wyposażenie, w przypadku dołączenia wykazu tego mienia wyłącznie na sumy stałe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk lub do wyboru – na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko – w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

3. OWU zawierają załącznik nr 2 - klauzule specjalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub posiadane mienie, a mianowicie:

- 1) klauzula produkcji peletu, brykietu;
- 2) klauzula działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów;
- 3) klauzula produkcji zniczy;
- 4) klauzula ferm drobiu i kurników;
- 5) klauzula ubezpieczenia budynków i budowli, w których jest składowana słoma lub siano;
- 6) klauzula obiektów budowlanych krytych gontem drewnianym lub strzechą.

4. Klauzule dotyczące ubezpieczeń majątkowych zostały podzielone również według kryteriów:

1) załącznik nr 1 zawiera klauzule, w których mienie ubezpieczone jest na pierwsze ryzyko, odpowiadające wnioskowanemu zakresowi ochrony;

2) załącznik nr 2 zawiera klauzule, w których mienie ubezpieczone jest na sumy stałe z zachowaniem zasady proporcji; klauzule te związane są z rodzajem prowadzonej działalności lub posiadanym mieniem.

5. Została zmieniona wysokość franszyzy redukcyjnej na 300 PLN w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w PZU Doradca - w ubezpieczeniu od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia w transporcie cargo.

6. Zmieniono zasady, od których zależy, czy będzie miało zastosowanie obniżenie wysokości odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia. Zatem obniżenie wysokości odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia nie będzie miało zastosowania:

1) w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko;

2) jeżeli rozmiar szkody nie przekracza 10 000 PLN;

3) jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

7. Doprecyzowano zasady ustalenia wysokości szkody, czyli jest ona ustalana na podstawie cen z dnia powstania szkody:

1) dla budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury, maszyn, urządzeń i wyposażenia, przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej – według wartości odtworzeniowej;

2) dla budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury, maszyn, urządzeń i wyposażenia, przy ubezpieczeniu w wartości księgowej brutto – według wartości księgowej brutto;

3) dla mienia, o którym mowa w pkt 1, przy ubezpieczeniu w wartości rzeczywistej – według wartości rzeczywistej.

8. Wprowadzono możliwość podania jednej sumy ubezpieczenia:

1) dla budynków i lokali;

2) dla budowli i obiektów małej architektury;

3) dla budynków, budowli, lokali i obiektów małej architektury.

W systemie Everest wprowadzono do wyboru 3 określenia dotyczące palności budynków: palna, mieszana i niepalna.

Ustalenie klasy bezpieczeństwa pożarowego nie ulega zmianie. W przypadku występowania jednocześnie budynków w I klasie bezpieczeństwa pożarowego i w II klasie bezpieczeństwa pożarowego wybieramy określenie: mieszana - system nalicza składkę jak dla II klasy bezpieczeństwa pożarowego.

Jak dotychczas, można w systemie Everest wprowadzić budynki wg klas bezpieczeństwa pożarowego - wprowadzając każdy oddzielnie.

9. Rozszerzono zakres ochrony ubezpieczeniowej w OWU poprzez usunięcie wyłączenia odpowiedzialności za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu mechanicznego stanowiącego własność ubezpieczonego lub będącego w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego.

10. Rozszerzono zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w obiektach hydrotechnicznych, przepustach technicznych, sieciach technicznych, sieciach światłowodowych, sieciach energetycznych, znajdujących się również poza miejscem ubezpieczenia do 100 m od miejsca ubezpieczenia.

Jednocześnie dla tego mienia wykreślono wyłączenie szkód spowodowanych naporem śniegu lub lodu, lub szadzią.

11. Doprecyzowano wyłączenia przedmiotowe - przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące mienie:

1) obiekty budowlane wraz ze znajdującym się w nich mieniem będące w trakcie robót budowlanych, w szczególności: budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem postanowień OWU;

2) mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, demontażu, instalacji, rozruchu i testów.

12. Zmodyfikowano wyłączenia w zakresie ryzyk cybernetycznych w OWU od ognia i innych żywiołów oraz w OWU mienia od wszystkich ryzyk – wyłączono wszelkie szkody spowodowane przez wirusy komputerowe;

powstałe na skutek działań hakerów lub innych osób trzecich, polegające na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne. W OWU kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA wyłączenie pozostało w niezmienionej treści.

III. Poszczególne ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

1.1. Przedmiot ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojedyncze składniki majątku lub grupy (kategorie) mienia ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia, wymienione w poniższym pkt 2 (tabela); mienie w zależności od rodzaju może być ubezpieczone na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko:
 - a) na sumy stałe można ubezpieczyć:
 - środki trwałe tj. następujące kategorie mienia: budynki, budowle, lokale, obiekty małej architektury, maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 - środki obrotowe, mienie osób trzecich,
 - niskocenne składniki majątku, nakłady adaptacyjne i wartości pieniężne,
 - b) na pierwsze ryzyko można ubezpieczyć niskocenne składniki majątku, mienie osobiste pracowników, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i mienie osób trzecich;
- 2) dla poszczególnych kategorii mienia suma ubezpieczenia może być ustalona według następujących wartości określonych w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w systemie ubezpieczenia na sumy stałe – suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową,
 - b) w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, przy czym ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego; ustalając sumę ubezpieczenia należy kierować się wartością w jakiej wyliczana jest szkoda (co zostało uwzględnione w poniższej tabeli);

Przedmiot ubezpieczenia	Wartość mienia
Środki trwałe tj. budynki, budowle, lokale, obiekty małej architektury, maszyny, urządzenia i wyposażenie	wartość odtworzeniowa albo wartość księgowa brutto albo wartość rzeczywista
Środki obrotowe	wartość odpowiadająca kosztom wytworzenia lub nabycia
Niskocenne składniki majątku	wartość odtworzeniowa
Mienie osób trzecich	wartość rzeczywista bądź odpowiadająca kosztom naprawy uszkodzonego mienia według cen zakupu bądź kalkulacji kosztów według cen z dnia szkody, powiększonych o udowodnioną wartość nakładów poniesionych przez ubezpieczonego, a w przypadku sprzedaży komisowej - bez prowizji komisowej
Mienie najmowane	wartość odtworzeniowa albo wartość księgowa brutto, albo wartość rzeczywista

Mienie osobiste pracowników	wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub naprawy umożliwiającej przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonemu mieniu
Nakłady adaptacyjne	wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia do stanu przed szkodą
Wartości pieniężne	dla gotówki – wartość nominalna, dla dokumentów ją zastępujących – wartość odpowiadająca cenie sprzedaży, dla złota, srebra i wyrobów z tych metali - wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia

- 3) należy mieć na uwadze, że przedmiotem ubezpieczenia nie może być jednocześnie budynek i nakłady adaptacyjne w tym budynku; w przypadku, gdy klient (właściciel budynku) poniósł koszty na remont ubezpieczonego budynku, to te koszty należy uwzględnić w sumie ubezpieczenia budynku; natomiast najemca budynku lub lokalu może ubezpieczyć nakłady adaptacyjne tj. elementy budynków i lokali dostosowujące do prowadzonej działalności, w szczególności: powłoki malarskie, okładziny ścian, podłóg i sufitów, a także np. stolarka okienna i drzwiowa, niebędących maszynami, wyposażeniem mieniem ruchomym;
- 4) obowiązują takie same zasady przechowywania wartości pieniężnych w sklepach jubilerskich, zegarmistrzowskich, lombardach, kantorach wymiany walut; dopuszczalne jest ich przechowywanie poza urządzeniami do przechowywania:
 - a) w godzinach pracy placówki – odpowiedzialność PZU SA do sumy ubezpieczenia,
 - b) po zamknięciu placówki – odpowiedzialność PZU SA do 20% sumy ubezpieczenia tych wartości, nie więcej niż 50.000 PLN;
- 5) doprecyzowano wyłączenia dotyczące **przedmiotu ubezpieczenia**, wymienionych w § 3, budynki i budowle wraz z mieniem znajdującym się w nich będące w trakcie przebudowy, montażu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji a także:
 - a) akta, dokumenty, zdjęcia, rękopisy, dane zawarte na nośnikach informacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 pkt 2 OWU;
 - b) wzory, modele poglądowe, prototypy, dzieła sztuki, chyba że stanowią środki obrotowe, eksponaty zabytkowe, muzealia,
 - c) programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe,
 - d) stoma, siano, wyroby ze stomy,
 - e) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu, również z naczepami lub przyczepami, pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne i wodne, z wyłączeniem:
 - mienia stanowiącego środki obrotowe, mienia osób trzecich,
 - niepodlegających rejestracji pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego, używanych wyłącznie w określonym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia,
 - f) związane z produkcją, transportem, przerobem, sprzedażą, dystrybucją, składowaniem lub używaniem materiałów wybuchowych, amunicji lub fajerwerków, z wyłączeniem handlu detalicznego fajerwerkami.

1.2. Zakres ubezpieczenia:

- 1) w OWU funkcjonują dwa warianty ubezpieczenia ogniowego: od ryzyk nazwanych oraz od wszystkich ryzyk, z tym, że istnieje możliwość na podstawie klauzul dodatkowych tzw. underwritingowych:
 - a) wyłączenia z zakresu od ryzyk nazwanych ubezpieczenia szkód wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ograniczenia tego zakresu ubezpieczenia do zakresu FLEXA,
 - b) wyłączenia z obu zakresów ubezpieczenia ryzyka powodzi,
 - c) włączenia ryzyka ognia, eksplozji, dymu, sadzy, osmalenia dla podmiotów prowadzących działalność lub posiadających mienie (załącznik nr 2 OWU) dla:

- ferm drobiu i kurniki,
- budynków, w których składowana jest słoma lub siano z mieniem znajdującym się w nich,
- budynków, budowli oraz obiektów małej architektury z mieniem znajdującym się w nich, krytych gontem drewnianym lub strzechą wykonaną z trzciny lub słomy – klauzula dotyczy budynków murowanych jak i drewnianych,
- działalności związanej z produkcją lub przerobem peletu, brykietu,
- działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów lub odzyskiwaniem surowców, składowaniem lub sprzedażą złomu, recyklingu – stosujemy ją również w punktach skupu złomu,
- działalności związanej z produkcją, transportem, przerobem, sprzedażą, dystrybucją, składowaniem lub używaniem zniczy, świec lub innych lampionów, w których wykorzystywana jest parafina lub jej pochodne, z wyłączeniem handlu detalicznego,

d) **włączenia ryzyka wiatru, gradu, naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu:**

- namiotów, w tym budynki i budowle z pokryciem namiotowym, brezentowym, lub powłoką pneumatyczną, szklarni, inspektów, tuneli foliowych wraz ze znajdującym się w nich mieniem,
- pojazdów mechanicznych stojących na wolnym powietrzu;

2) w wariancie od wszystkich ryzyk PZU SA odpowiada za wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone w § 6 OWU lub postanowieniach dodatkowych stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia; poniżej przykłady szkód, które są objęte ubezpieczeniem w wariancie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, z zastrzeżeniem, że nie wystąpiły okoliczności wskazujące na oddalenie roszczeń:

- a) zalanie spowodowane topnieniem śniegu bądź lodu,
 - b) zniszczenie mienia przez zwierzęta (np. kuny, dziki),
 - c) zniszczenie maszyn, mebli podczas przenoszenia,
 - d) pogryzienie mienia przez psa,
 - e) nagłe wydostanie się z maszyny ciepłej pary, wskutek czego doszło do uszkodzenia np. ściany, o ile nie było to następstwo normalnego procesu produkcyjnego,
 - f) przypadkowe zniszczenie mienia przez pracownika (np. narzędzi, czajnika w pomieszczeniu socjalnym),
 - g) pęknięcie ściany na skutek drgań pracującej maszyny,
 - h) szkoda wskutek dostania się zwierzęcia (np. myszy) w wentylator maszyny/pieca, wskutek czego dojdzie do „spalenia” się urządzenia;
- 3) ryzyka przepięcia i dewastacji mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych zawartych w Załączniku nr 1 do OWU;
- 4) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU SA pokrywa poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty (w granicach sumy ubezpieczenia):
- a) wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 - b) uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody, za którą PZU SA ponosi odpowiedzialność, łącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku; powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności PZU SA w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1.000.000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia,
 - c) odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była

zawarta; powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia,

- d) przy ubezpieczeniu budynków, budowli i lokali od zalania także koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, stanowiących własność lub będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem;
- 5) na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia w wariancie od ryzyk nazwanych albo w wariancie od wszystkich ryzyk może zostać rozszerzony o klauzule zawarte w Załączniku nr 1 lub 2 do OWU, w tym o klauzulę kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie i o klauzulę kosztów odtworzenia dokumentacji – w obu przypadkach do limitu odpowiedzialności PZU SA ponad sumę ubezpieczenia:

„o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych zawartych w Załączniku 1 lub 2 do OWU, PZU nie odpowiada za szkody objęte zakresem tych klauzul i nie pokrywa kosztów, o których mowa w tych klauzulach”.

1.3. Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia:

- 1) sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych pojedynczych składników mienia lub kategorii mienia, przy czym może być ustalona jedna suma ubezpieczenia, zgodnie z § 7 ust. 2 OWU, dla:
- a) grupy budynków i lokali oraz
 - b) grupy budowli i obiektów małej architektury,
 - c) dla budynków, budowli, lokali i obiektów małej architektury.

Grupa budynków i lokali oraz grupa budowli i obiektów małej architektury oznacza grupę mienia tego samego rodzaju o tej samej konstrukcji (klasie palności) ubezpieczaną w tej samej wartości ubezpieczeniowej w jednej lokalizacji np. budynki lub garaże I klasy bezpieczeństwa ogniowego w jednej lokalizacji ubezpieczane według wartości odtworzeniowej.

Zakwalifikowania budynków do I lub II klasy bezpieczeństwa ogniowego dokonuje się na podstawie rodzaju materiałów ścian zewnętrznych oraz pokryć dachowych wg poniższej Tabeli:

I klasa bezpieczeństwa ogniowego	II klasa bezpieczeństwa ogniowego
Materiały ścian zewnętrznych	
cegła	
pustak, bloczek, beton komórkowy	drewno
beton/żelbeton	mur pruski
murowane pozostałe	plyta warstwowa (np.: styropian, pianka poliuretanowa, płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej, mur pruski)
stal, blacha, inne metale	
plyta warstwowa (wełna szklana, mineralna)	
szkło	
indywidualne konstrukcje warstwowe (niepalne)	

Materiały pokryć dachowych	
dachówka ceramiczna, cementowa	trzcina, słoma
eternit	drewno, drewnopochodne
blacha / blachodachówka	płyta warstwowa (np.: z wypełnieniem styropianowym, pianką poliuretanową, tworzywami sztucznymi na podłożu palnym, płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej, trzcina lub słoma, papa, bitumiczne, ondulina na podłożu palnym)
papa, bitumiczne, ondulina na podłożu niepalnym	papa, bitumiczne, ondulina na podłożu palnym
płyta warstwowa (wełna mineralna, szklana)	inne tworzywa, materiały sztuczne
szkło	
łupek kamienny	

Budowle i obiekty małej architektury, a także mienie znajdujące się w tych budynkach, budowlach i obiektach małej architektury oraz mienie znajdujące się na wolnym powietrzu kwalifikowane jest do I klasy bezpieczeństwa ogniowego.

W przypadku mienia znajdującego się w budynku niezbędne jest przypisanie w sytemie Everest mienia do konkretnej lokalizacji (budynku). Brak takiego przypisania możliwy jest jedynie w odniesieniu do mienia znajdującego się na zewnątrz;

- 2) OWU umożliwiają ubezpieczenie mienia bez konieczności załączania wykazu tego mienia do umowy ubezpieczenia: „Jeżeli do wniosku o ubezpieczenie ubezpieczający nie dołączy zestawienia ubezpieczanego mienia przyjmuje się, że ubezpieczeniem jest objęte całe mienie danej kategorii znajdujące się w miejscu ubezpieczenia.” Oznacza to, że jeżeli klient chce ubezpieczyć konkretne mienie (np. wyłącznie kluczowe dla procesu produkcyjnego maszyny) stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wykaz tego mienia (konkretnych maszyn) sporządzony przez ubezpieczającego powinien stanowić załącznik do polisy. Wykaz mienia podpisany przez ubezpieczającego powinien być załączony do polisy w systemie jako zeskanowany dokument. Wykaz mienia, gdy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, maszyny, wyposażenie, sprzęt elektroniczny czy inne środki trwałe, musi zawierać wyspecyfikowanie pojedynczych przedmiotów ubezpieczenia np. poszczególnych budynków czy maszyn wraz z ich jednostkowymi wartościami. W przypadku ubezpieczenia mienia stanowiącego środki trwałe w wartości księgowej brutto źródłem informacji o pojedynczym przedmiocie ubezpieczenia i jego sumie może być ewidencja środków trwałych prowadzona przez klienta dla celów rachunkowych. Wystarczającym będzie, jak klient udostępni ją do wglądu naszemu przedstawicielowi;
- 3) w odniesieniu do sposobu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia obowiązują następujące zasady:
 - a) suma ubezpieczenia ustalona przez ubezpieczającego powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto lub rzeczywistej przedmiotu lub kategorii mienia,
 - b) wznawiając umowę ubezpieczenia ubezpieczający powinien każdorazowo zweryfikować i urealnić wysokość sumy ubezpieczenia oraz wartość, w jakiej jest ubezpieczane mienie z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych, kosztów robót budowlanych oraz usług

transportowych, a także np. zużycie budynku; suma ubezpieczenia powinna być podwyższana wraz ze wzrostem cen towarów i usług (suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej) lub zmniejszona w przypadku budynku o dużym stopniu zużycia (suma ubezpieczenia w wartości rzeczywistej),

- c) ze sposobem określania podstawy ustalenia sumy ubezpieczenia ściśle związane są regulacje dotyczące ustalania wysokości szkody oraz weryfikacji niedoubezpieczenia zgodnie z postanowieniami OWU, tj.:

jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłaca się w takim stosunku (proporcji) do wysokości powstałej szkody, w jakim przyjęta suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia, jednak w wysokości nie wyższej niż przyjęta suma ubezpieczenia;

- 4) obowiązuje regulacja, że zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie ma zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko; ubezpieczający za zgodą PZU SA oraz po zapłaceniu dodatkowej składki może przywrócić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do poprzedniej wysokości;
- 5) ubezpieczane mienie powinno być objęte ewidencją, ponieważ jej brak uniemożliwia w przypadku powstania szkody zweryfikowanie dostarczonych przez ubezpieczonego informacji dotyczących rozmiaru strat i stwarza okoliczności sprzyjające zawyżaniu roszczeń odszkodowawczych. Ewidencja mienia może być prowadzona w formie ewidencji środków trwałych, ewidencji przychodów i rozchodów, ale również w postaci ewidencji prowadzonej dla celów ubezpieczeniowych, na podstawie której można określić rodzaj, ilość i wartość ubezpieczonego mienia; w przypadku małych klientów dla ewidencji środków obrotowych wystarczające są:
- a) jeśli rozliczają się w formie ryczałtu: dokumenty nabycia środków obrotowych oraz wydruk z kasy fiskalnej (jeśli nie posiadają, to ewidencja dziennych utargów),
- b) dla podmiotów zobowiązanych prowadzić podatkową ksiązkę przychodów i rozchodów: dokumenty nabycia środków obrotowych, podatkowa książka przychodów i rozchodów (dla kontroli prowadzonej ewidencji możliwe jest skorzystanie z wydruku z kas fiskalnych), ewidencja zakupów i sprzedaży VAT (jeśli są płatnikami);
- 6) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

1.4. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania:

- 1) istotną sprawą jest tu rozgraniczenie dwóch kwestii - ustalania wysokości szkody oraz stosowania zasady proporcji przy ustalaniu odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia:
- a) wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia powstania szkody w mieniu ubezpieczonym według wartości odtworzeniowej tzn. wartości odpowiadającej kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszanego,
- w przypadku budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury lub nakładów adaptacyjnych – wartości odpowiadającej kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
 - w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia lub środków transportu – wartości odpowiadającej kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat,

- b) przy ubezpieczeniu mienia w wartości rzeczywistej - wysokość szkody ustala się według wartości rzeczywistej tzn. wartości odtworzeniowej ubezpieczonego mienia pomniejszonej o stopień zużycia technicznego,
 - c) przy ubezpieczeniu mienia w wartości księgowej brutto – wysokość szkody ustala się według wartości księgowej brutto, co w praktyce obsługi szkód oznacza określenie wysokości szkody zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w 1.4. pkt 1 lit. a, z zachowaniem zapisów z § 19 ust. 4 i 5 OWU, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności,
 - d) natomiast weryfikacji niedoubezpieczenia dotyczą inne zapisy OWU, które wskazują:
 - w § 7 ust. 4, że suma ubezpieczenia dla środków trwałych powinna odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i może być określona według wartości odtworzeniowej, księgowej brutto albo rzeczywistej,
 - § 7 ust. 4, jeżeli w ubezpieczeniu na sumy stałe przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość ubezpieczonego mienia w dniu zawarcia umowy zakres ubezpieczenia jest ograniczony stosownie do postanowień § 19 ust. 11 –13 OWU, co oznacza, że jeżeli suma ubezpieczenia (a nie wysokość szkody) wskazana przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia i określona w tej umowie:
 - w wartości odtworzeniowej jest niższa od jego wartości odtworzeniowej z dnia zawarcia umowy,
 - w wartości księgowej brutto jest niższa od jego wartości księgowej brutto z dnia zawarcia umowy,
 - w wartości rzeczywistej jest niższa od jego wartości rzeczywistej z dnia zawarcia umowy,
- wtedy odszkodowanie podlega zmniejszeniu zgodnie z przywołanymi wyżej paragrafami OWU;
- 2) mając na uwadze zasadę likwidacji szkód według cen z dnia powstania szkody zostały uściślone przypadki w jakich mogą być uwzględniane koszty według cen z tej daty, np. wymiana lub zakup nowego mienia może być dokumentowany fakturą według cen z dnia szkody, natomiast koszty odbudowy, remontu lub naprawy mienia są z reguły dokumentowane rachunkiem wraz z kosztorysem lub kalkulacją według cen z daty ich poniesienia;
- 3) został doprecyzowany sposób dokumentowania poniesionych kosztów przy likwidacji szkody tj.: przy ustaleniu wysokości szkody:
- a) koszty odbudowy, remontu, naprawy, wymiany, zakupu oraz koszty wymienione w ust. 2 dokumentuje się fakturą wraz z kosztorysem lub kalkulacją,
 - b) koszty wytworzenia dokumentuje się kalkulacją kosztów wytworzenia, przedłożone faktury, rachunki, kalkulacje, kosztorysy, dotyczące naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, PZU weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym wynikającym z:
 - a) ustalenia co do przyczyny i zakresu szkody,
 - b) wysokości poniesionych i udokumentowanych przez ubezpieczonego kosztów:
 - robót i użytych materiałów, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia ubezpieczonego budynku, budowli lub lokalu,
 - dotyczących nabycia maszyn, urządzeń i wyposażenia, takich samych co uszkodzone lub zniszczone, a w przypadku wycofania już ich z produkcji - o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,
 - c) zasad kalkulacji cenowej lub kosztorysowej stosowanych w danej branży.

1.5 Ubezpieczenie środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne

W celu ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich mienia na sumy zmienne należy zastosować „Klauzulę ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne”, która może być zastosowana w przypadku kiedy wartość/suma środków obrotowych lub mienia osób trzecich, przekracza bądź jest równa 300 tys. PLN.

Została zmieniona treść przedmiotowej klauzuli i aktualnie wprowadzono możliwość samodzielnego rozliczenia składki zaliczkowej przez PZU. W przypadku jeżeli klient nie dostarczy dokumentów pozwalających na rozliczenie składki zaliczkowej, PZU nalicza składkę uzupełniającą od zadeklarowanej na początku okresu ubezpieczenia sumy ubezpieczenia.

Rozliczenie składki zaliczkowej przez PZU następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

2.1. Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia jest określone w umowie ubezpieczenia mienie, które jest zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU; mienie w zależności od rodzaju może być ubezpieczone na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko, przy czym:
 - a) na sumy stałe można ubezpieczyć wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich i niskocenne składniki majątku,
 - b) na pierwsze ryzyko można ubezpieczyć kategorie mienia wymienione w lit. a oraz mienie osobiste pracowników i wartości pieniężne;
- 2) przy ubezpieczaniu wartości pieniężnych ubezpieczający powinien ustalić sumę ubezpieczenia, z uwzględnieniem limitów odpowiedzialności PZU SA w zależności od sposobu zabezpieczenia wartości pieniężnych, których wysokość określona jest w Załączniku nr 2 do OWU, oddzielnie dla:
 - a) kradzieży z włamaniem,
 - b) rabunku w lokalu,
 - c) rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu);
- 3) w tym ubezpieczeniu OWU umożliwiają także ubezpieczenie mienia bez konieczności załączania wykazu tego mienia do umowy ubezpieczenia (§ 7 ust. 5 OWU), przy ubezpieczeniu mienia na sumy stałe i na pierwsze ryzyko obowiązują zasady ustalania sumy ubezpieczenia: zgodnie z § 7 OWU;
- 4) przy ubezpieczeniu mienia na sumy stałe obowiązuje zasada dotycząca ustalania wysokości szkody oraz weryfikacji niedoubezpieczenia (przy szkodzie częściowej odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostają zadeklarowane sumy ubezpieczenia mienia do wartości odtworzeniowej albo księgowej brutto albo wartości rzeczywistej), zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 10 OWU;
- 5) przy ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko po wypłacie odszkodowania lub kosztów, suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie ubezpieczenia limity odpowiedzialności PZU SA ulegają pomniejszeniu o wypłaconą kwotę; ubezpieczający za opłatą składki uzupełniającej może uzupełnić sumę ubezpieczenia lub limity za zgodą PZU;
- 6) przy ubezpieczeniu na sumy stałe, po wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu po wypłaconej szkodzie;
- 7) wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i limity odpowiedzialności dla wartości pieniężnych są ustanowione w Załączniku nr 2 do OWU.

2.2. Zakres ubezpieczenia:

- 1) PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku:
 - a) kradzieży z włamaniem,
 - b) rabunku w lokalu,
 - c) rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) wartości pieniężnych poza lokalem;
- 2) w ubezpieczeniu wartości pieniężnych podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) poza lokalem przez ubezpieczonego albo osobę wyznaczoną przez ubezpieczonego, PZU odpowiada również za szkody w wartościach pieniężnych powstałe w wyniku:

- a) zniszczenia albo uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu mienia wskutek wypadku środka transportu, ognia, uderzenia pioruna lub eksplozji,
 - b) zdarzenia uniemożliwiającego osobie wykonującej transport ochronę wartości pieniężnych wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem;
- 3) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku dokonania lub usiłowania kradzieży z włamaniem albo rabunku, zabezpieczeń lokalu łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien, drzwi i instalacji systemów alarmowych – do kwoty 1.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia; limit ten na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki może zostać podwyższony o kwotę ustaloną w umowie ubezpieczenia; jeżeli ubezpieczający wykupuje klauzulę dewastacji należy brać pod uwagę, że w ramach tej klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w odniesieniu do zwrotu kosztów naprawy zabezpieczeń w wysokości przekraczającej 1.000 PLN;
 - 4) zakres pokrywanych kosztów obejmuje także koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, oraz koszty odtworzenia dokumentacji –;
 - 5) standardowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, które ubezpieczający może wykupić za zapłatą dodatkowej składki;
 - 6) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

2.3 Załącznik nr 2 do OWU - Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych.

W Załączniku tym zostały zawarte wymagania w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. (Dz. U. nr 166, poz.1128 z późn. zm.).

Główne postanowienia:

- 1) § 1 ust. 1 - budowle wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za należycie zabezpieczone;
- 2) § 1 ust. 2 pkt 4 - gdy ubezpieczone mienie znajduje się w budynku lub lokalu, w którym ustanowiono całodobowy dozór, albo w budynku lub lokalu wyposażonym w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, dopuszcza się zamknięcie drzwi do budynku lub lokalu:
 - a) na jeden zamek otwierany za pomocą złożonego kodu dostępu innego niż klucz (karta magnetyczna, kod cyfrowy, czytnik biologiczny np. linii papilarnych, tęczówki itp.),
 - b) za pomocą rolet lub bram sterowanych elektronicznie lub bram garażowych zamykanych na jeden zamek wielozastawkowy z minimum dwoma bocznymi blokadami.
- 3) § 1 ust. 4 pojęcie dozoru – definicja dotyczy także dozoru w odniesieniu do tymczasowych obiektów budowlanych, o których mowa w § 2 załącznika oraz dozoru w odniesieniu do pojazdów stanowiących środki obrotowe lub mienie osób trzecich, o których mowa w § 3 tego załącznika;

- 4) § 2 ust. 1 określa sposób zabezpieczenia dla mienia o wartości do 10.000 PLN przechowywanego w tymczasowych obiektach budowlanych, w ust. 3 – dla mienia o wartości powyżej 10.000 PLN przechowywanego w w/w obiektach;
- 5) § 2 ust. 3 – doprecyzowuje, że w odniesieniu do tymczasowych obiektów budowlanych można odstąpić od dozoru, jeśli tymczasowy obiekt budowlany wyposażono w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe o działaniu miejscowym lub są włączone do systemu monitorowania zewnętrznego (przez policję lub agencję ochrony);
- 6) § 5 określa limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem przechowywanych w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania wartości pieniężnych:
 - a) z określoną klasą odporności na włamanie – klasy I – VIII,
 - b) bez określonej klasy odporności na włamanie,
 - c) dla pojemników bezpiecznych;
- 7) § 6 dotyczącym zabezpieczenia wartości pieniężnych od rabunku w lokalu określono maksymalny limit odpowiedzialności PZU na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia wynosi 500.000 PLN;
- 8) w odniesieniu do wartości pieniężnych w postaci złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i innych metali z grupy platynowców, znajdujących się w sklepach jubilerskich, zegarmistrzowskich i lombardach dopuszcza się ich przechowywanie poza urządzeniami zabezpieczającymi w czasie otwarcia lokalu i po jego zamknięciu, limity dla tego mienia dla od kradzieży z włamaniem w godzinach zamknięcia lokalu określa § 5 ust. 3 pkt 3 a dla rabunku w lokalu w czasie jego otwarcia w § 6 ust. 3 pkt 3;
- 9) § 7 dotyczy zabezpieczenia wartości pieniężnych od rabunku podczas transportu i określa maksymalne limity odpowiedzialności PZU w zależności od tego, czy:
 - a) transport jest wykonywany przystosowanym samochodem lub bankowozem (doprecyzowano klasy bankowozów A, B i C),
 - b) wartości pieniężne powyżej kwoty 20.000 PLN transportowane są z użyciem pojemników specjalistycznych;
- 10) postanowienia § 5, 6 i 7 dotyczące zabezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem, od rabunku w lokalu i od rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) oraz limity odpowiedzialności PZU mają zastosowanie także do wartości pieniężnych będących środkami obrotowymi lub mieniem osób trzecich, przy czym wszelkie wyroby jubilerskie traktujemy jako wartości pieniężne.

2.4 Przeznaczenie

OWU przeznaczone są również dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2.5 Definicje.

Definicje, zgodnie z § 2 OWU kradzieży z włamaniem i rabunku.

2.6 Zakres ubezpieczenia, ubezpieczone koszty i ograniczenia odpowiedzialności.

Wymieniono w ust. 2.2 dodatkowo mamy ograniczenie wypłaty odszkodowania, stosując 25% udział własny jeżeli szkoda powstała w mieniu nie zabezpieczonym zamkami mającymi potwierdzenie/atest podwyższonej odporności na włamanie, zgodnie z § 4 ust. 5. Zniesiona została franszyza integralna. Obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN - § 4 ust. 8.

2.7 Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia ustala się zgodnie z § 7 OWU a w celu ubezpieczenia mienia na sumy zmienne należy zastosować klauzulę ubezpieczenia na sumy zmienne, która może być zastosowana w przypadku kiedy wartość/suma środków obrotowych, mienia osób trzecich przekracza bądź jest równa 300 tys. PLN.

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

3.1. Przedmiot ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia jest ewidencjonowany i określony w umowie ubezpieczenia sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny), spełniający następujące warunki - jest sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności gospodarczej **w miejscu ubezpieczenia; miejsce ubezpieczenia znajdujące się na terytorium RP stałą siedzibę lub inne miejsce (lokalizację) wskazane przez ubezpieczającego, przy czym lokale lub budynki w tej lokalizacji powinny spełniać wymogi w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, określone w Załączniku nr 2 do OWU. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również sprzęt podczas przemieszczania w obrębie tej lokalizacji;**

Poniżej przedstawiono rozszerzoną specyfikację sprzętu elektronicznego mogącego być przedmiotem ubezpieczenia:

- a) urządzenia elektronicznego przetwarzania danych, technika telekomunikacyjna, sprzęt biurowy:
 - urządzenia sieciowe, komputery, systemy tekstowe, sprzęt do elektronicznego przetwarzania danych,
 - laptopy, notebooki, tablety, czytniki, smartwatch'e,
 - systemy CAD, CAE, CAM,
 - sprzęt telefoniczny oraz sprzęt dodatkowy, telefony komórkowe lub samochodowe,
 - telefaksy i teleksy,
 - instalacje alarmowe, przeciwpożarowe, sprzęt kontrolujący, monitoring,
 - sprzęt przywołujący lub wyszukujący osoby,
 - sprzęt radiowy,
 - urządzenia zegarowe, zapisujące, pomiarowe czasu,
 - urządzenia stosowane podczas wykładów, prelekcji (np. projektory),
 - kopiarki, małe maszyny offsetowe, sprzęt do fotografii –mikrofilm,
 - dyktafony, maszyny do pisanie i liczenia,
 - urządzenia pocztowe i do przeróbki papieru, niszczarki,
- b) sprzęt alarmowy, pomiarowy, testujący, urządzenia sterownicze, kasy i wagi:
 - urządzenia elektroniczne i systemy kontroli CNC,
 - urządzenia do automatycznego testowania i kontroli materiału (bez sprzętu rentgenowskiego),
 - komputery kontroli produkcji,
 - inny sprzęt pomiarowy i testujący,
 - urządzenia do kontroli i pomiaru dla pojazdów samochodowych,
 - elektroniczne wagi oraz kasy,
- c) sprzęt graficzny, urządzenia fotoskładu i fotokompozycji:
 - urządzenia grawerskie do wzorów drukarskich,
 - urządzenia do kompozycji kolorów,
 - systemy wzornictwa graficznego,
 - sprzęt do fotokompozycji, kamery reprodukcyjne,
 - sprzęt do wywoływania filmów,
- d) sprzęt RTV, urządzenia do przetwarzania dźwięku i obrazu:

- systemy produkcyjne dla studiów telewizyjnych, stacji radiowych i studiów nagrań dźwiękowych,
- systemy telewizyjne i video,
- systemy telewizji przemysłowej,
- urządzenia elektroakustyczne,
- systemy antenowe,
- e) sprzęt sektora medycznego:
 - medyczna technika telewizyjna,
 - sprzęt do diagnozowania i terapii,
 - sprzęt i systemy laboratoryjne,
 - sprzęt do sterylizacji i dezynfekcji,
 - urządzenia termografii,
 - urządzenia ultradźwiękowe,
 - urządzenia radiologiczne oraz systemy pomiarów dozowania,
 - sprzęt rentgenowski,
 - endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej (ubezpieczane na podstawie klauzuli dodatkowej);
 - unity dentystyczne (stomatologiczne) stanowiące całość techniczno - użytkową;
- 2) w odniesieniu do sprzętu medycznego:
 - a) przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt rentgenowski,
 - b) poza ochroną w podstawowym zakresie zostają wyłącznie endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej, które na wniosek ubezpieczającego można ubezpieczyć na podstawie dodatkowej klauzuli,
 - c) urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego ubezpieczane są pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w dodatkowej klauzuli dot. tych urządzeń;
- 3) przenośny sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe) użytkowany poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia może być ubezpieczony na podstawie stosownej klauzuli, znajdującej się w Załączniku nr 1 do OWU, w której doprecyzowano zasady odpowiedzialności za sprzęt; w przypadku szkody w zakresie kradzieży z włamaniem przenośnego sprzętu istnieje odpowiedzialność za taką szkodę pod warunkiem właściwego zabezpieczenia lokalu (w tym przypadku innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia) lub pojazdu, w którym pozostawiony został sprzęt.

3.2. Zakres ubezpieczenia:

- 1) PZU odpowiada za wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny, przy czym najbardziej typowe przyczyny szkód w sprzęcie elektronicznym objęte ochroną wskazane są w § 4 ust. 1 OWU; odpowiedzialność PZU w zakresie tego ubezpieczenia doprecyzowana jest wyłączeniami określonymi w § 6 OWU, co oznacza, że wszystkie szkody nie wyłączone są objęte ubezpieczeniem;
- 2) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty związane z:
 - a) zastosowaniem dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 - b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie,
 - c) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów; powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie RP w granicach sumy ubezpieczenia sprzętu;

- 3) zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dodatkowymi klauzulami określonymi w Załączniku nr 1 do OWU, które ubezpieczający może wykupić za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
 - 4) zgodnie z OWU sprzęt powinien być zabezpieczony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OWU, co oznacza, że jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, który znajduje się poza budynkiem/lokałem np. kamery na budynkach, , nie ma odpowiedzialności PZU za kradzież takiego sprzętu; taki sprzęt od ryzyka kradzieży należy ubezpieczyć na warunkach szczególnych;
 - 5) definicja przepięcia oznacza każdy wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej.
- 3.3. Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia:
- 1) sprzęt elektroniczny może być ubezpieczony na sumy stałe:
 - a) sprzęt elektroniczny, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza siedmiu lat - w wartości odtworzeniowej albo wartości księgowej brutto na dzień zawarcia umowy,
 - b) sprzęt elektroniczny, którego okres eksploatacji od dnia produkcji przekracza siedem lat - w wartości rzeczywistej na dzień zawarcia umowy,
 zasady dotyczące ustalania wysokości szkody oraz weryfikacji niedoubezpieczenia (przy szkodzie częściowej - odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostają zadeklarowane sumy ubezpieczenia sprzętu do wartości odtworzeniowej albo księgowej brutto albo wartości rzeczywistej), obowiązują zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 9 OWU;
 - 2) obowiązuje zasada, że konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie ma zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia nośników danych z danymi ubezpieczanych na pierwsze ryzyko; ubezpieczający za zgodą PZU oraz po opłaceniu dodatkowej składki może przywrócić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do poprzedniej wysokości;
 - 3) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązuje wymóg załączania wykazu sprzętu do umowy ubezpieczenia zgodnie z § 7 ust. 3 OWU; wykaz sprzętu podpisany przez ubezpieczającego powinien być załączony do polisy w systemie jako zeskanowany dokument; wykaz ubezpieczanego sprzętu powinien zawierać co najmniej takie dane jak:
 - a) rodzaj sprzętu wraz z jego numerem identyfikacyjnym (np. numerem fabrycznym lub numerem ewidencyjnym),
 - b) sumę ubezpieczenia dla jednostkowego sprzętu (każdej z pozycji wymienionego w wykazie rodzaju sprzętu),
 - c) rok produkcji.
 - 4) w ubezpieczeniu tym mają zastosowanie zróżnicowane franszyzy redukcyjne i obowiązują następujące zasady:

W systemie Everest wprowadzono franszyzy w wysokości dotychczas określonej w OWU, jak w poniższej tabeli, z możliwością ich zmiany - w wysokości uzgodnionej z ubezpieczającym:

Rodzaj ubezpieczonego sprzętu elektronicznego	Wysokość franszyzy redukcyjnej określonej w OWU
Sprzęt stacjonarny, w tym sprzęt medyczny	250 PLN
Telefony komórkowe	250 PLN
Sprzęt przenośny, poza telefonami komórkowymi	10% odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN
Nośniki danych i dane	10% odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN

- b) nie ma zastosowania klauzula zmiany fransyz redukcyjnych na integralne.

4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

4.1. Ubezpieczenie to charakteryzuje się tym, że:

- 1) stanowi alternatywę dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i zawiera elementy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; zakres tego ubezpieczenia pokrywa się z zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zawiera inne ryzyka, które nie zostały wyłączone z zakresu odpowiedzialności; nie należy utożsamiać samodzielnego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych żywiołów w wariancie od wszystkich ryzyk, z uwagi na brak w tym ostatnim ubezpieczeniu ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku;
- 2) kluczową częścią OWU są wyłączenia precyzujące zakres odpowiedzialności PZU SA, poza tym w ubezpieczeniu tym mają zastosowanie identyczne zasady ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania jak w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów;
- 3) ponieważ zgodnie z OWU mienie, które jest przedmiotem ubezpieczenia, jest również ubezpieczone od ryzyk kradzieżowych, to dlatego przy przygotowywaniu oferty należy w odniesieniu do każdej kategorii mienia objętej ubezpieczeniem określić limity dla ryzyk kradzieżowych.

4.2. Zakres ubezpieczenia:

- 1) w tym ubezpieczeniu są definicje dla poszczególnych ryzyk; konstrukcja zakresu ubezpieczenia obejmuje ryzyka nienazwane, dodatkowo ryzyka nazwane zgodnie z definicjami oraz ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku;
- 2) suma ubezpieczenia ustalona przez ubezpieczającego powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto lub rzeczywistej przedmiotu lub kategorii mienia;
- 3) ubezpieczający zawierając umowę ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia powinien każdorazowo zweryfikować i urealnić wysokość sumy ubezpieczenia oraz wartość, w jakiej jest ubezpieczane mienie z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych, kosztów robót budowlanych oraz usług transportowych, a także np. zużycie budynku; suma ubezpieczenia powinna być podwyższana wraz ze wzrostem cen towarów i usług (suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej) lub zmniejszona w przypadku budynku o dużym stopniu zużycia (suma ubezpieczenia w wartości rzeczywistej);
- 4) ze sposobem określania podstawy ustalenia sumy ubezpieczenia ściśle związane są postanowienia dotyczące ustalania wysokości szkody oraz weryfikacji niedoubezpieczenia zgodnie z postanowieniami OWU; jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłaca się w takim stosunku (proporcji) do wysokości powstałej szkody, w jakim przyjęta suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia, jednak w wysokości nie wyższej niż przyjęta suma ubezpieczenia;
- 5) w tym ubezpieczeniu ma zastosowanie regulacja dotycząca konsumpcji sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, ustalonych w umowie ubezpieczenia odrębnych limitów odpowiedzialności, a także dla klauzul dodatkowych; ubezpieczający za zgodą PZU SA oraz po zapłaceniu dodatkowej składki może uzupełnić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do poprzedniej wysokości; zasada ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia na sumy stałe;
- 6) ubezpieczane mienie powinno być objęte ewidencją, ponieważ jej brak uniemożliwia w przypadku powstania szkody zweryfikowanie dostarczonych przez ubezpieczonego informacji dotyczących rozmiaru strat i stwarza okoliczności sprzyjające zawyżaniu roszczeń odszkodowawczych; ewidencja mienia może być prowadzona w formie ewidencji środków trwałych, ewidencji przychodów i rozchodów, ale również w postaci ewidencji prowadzonej dla celów ubezpieczeniowych, na podstawie której można określić rodzaj, ilość i wartość ubezpieczonego mienia; w przypadku małych klientów dla ewidencji środków obrotowych wystarczające są:

- a) jeśli rozliczają się w formie ryczałtu: dokumenty nabycia środków obrotowych oraz wydruk z kasy fiskalnej (jeśli nie posiadają, to ewidencja dziennych utargów);
- b) dla podmiotów zobowiązanych prowadzić podatkową ksiązkę przychodów i rozchodów: dokumenty nabycia środków obrotowych, podatkowa ksiązka przychodów i rozchodów (dla kontroli prowadzonej ewidencji możliwe jest skorzystanie z wydruku z kas fiskalnych), ewidencja zakupów i sprzedaży VAT (jeśli są płatnikami);

w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

4.3 Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania:

1) istotną sprawą jest tu rozgraniczenie dwóch kwestii ustalania wysokości szkody oraz stosowania zasady proporcji przy ustalaniu odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia;

2) wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia powstania szkody:

- a) w przypadku budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury lub nakładów adaptacyjnych - przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej (wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszanego) – w wartości odpowiadającej kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
- b) przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia lub środków transportu – przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej (wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszanego) – w wartości odpowiadającej kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat,
- c) przy ubezpieczeniu mienia w wartości rzeczywistej - według wartości rzeczywistej tzn. w wartości odtworzeniowej ubezpieczonego mienia pomniejszonej o stopień zużycia technicznego,
- d) przy ubezpieczeniu mienia w wartości księgowej brutto – według wartości księgowej brutto, co w praktyce obsługi szkód oznacza określenie wysokości szkody zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w ust. 1.4. pkt 1 lit. a, z zachowaniem zapisów z § 19 ust. 4 i 5 OWU, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności;

3) natomiast niedoubezpieczenia dotyczą inne zapisy OWU, które wskazują:

§ 7 ust. 4 OWU, jeżeli w ubezpieczeniu na sumy stałe przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość ubezpieczonego mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), zakres ubezpieczenia jest ograniczony stosownie do postanowień § 19 ust. 11 – 13 OWU, co oznacza, że jeżeli suma ubezpieczenia (a nie wysokość szkody) wskazana przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia i określona w tej umowie:

- w wartości odtworzeniowej jest niższa od wartości odtworzeniowej przedmiotu ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy,
- w wartości księgowej brutto jest niższa od wartości księgowej brutto przedmiotu ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy,
- w wartości rzeczywistej jest niższa od wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy, to wtedy odszkodowanie podlega zmniejszeniu zgodnie z OWU, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 13 OWU;

4) mając na uwadze zasadę likwidacji szkód według cen z dnia powstania szkody zostały uściślone przypadki, w jakich mogą być uwzględniane koszty według cen z tej daty, np. wymiana lub zakup nowego mienia może być dokumentowany fakturą według cen z dnia szkody; natomiast koszty odbudowy, remontu lub naprawy mienia są z reguły dokumentowane rachunkiem wraz z kosztorysem lub kalkulacją według cen z daty ich poniesienia;

5) został doprecyzowany sposób dokumentowania poniesionych kosztów przy likwidacji szkody:

a) przy ustaleniu wysokości szkody:

- koszty odbudowy, remontu, naprawy, wymiany, zakupu oraz koszty wymienione w § 18 ust. 2 OWU dokumentuje się fakturą wraz z kosztorysem lub kalkulacją,

- koszty wytworzenia dokumentuje się kalkulacją kosztów wytworzenia,
- b) przedłożone faktury, rachunki, kalkulacje, kosztorysy, dotyczące naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, PZU weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym wynikającym z:
 - ustalenia co do przyczyny i zakresu szkody,
 - wysokości poniesionych i udokumentowanych przez ubezpieczonego kosztów:
 - robót i użytych materiałów, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia ubezpieczonego budynku, budowli lub lokalu,
 - dotyczących nabycia maszyn, urządzeń i wyposażenia, takich samych co uszkodzone lub zniszczone, a w przypadku wycofania już ich z produkcji - o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,
 - zasad kalkulacji cenowej lub kosztorysowej stosowanych w danej branży.

5. Ubezpieczenie utraty zysku

OWU utraty zysku są komplementarnym rozwinięciem OWU mienia od ognia i innych żywiołów - lub OWU mienia od wszystkich ryzyk. Poniższe omówienie będzie dotyczyło jedynie kwestii specyficznych dla OWU utraty zysku. W pozostałym zakresie obowiązują wytyczne zawarte w części dotyczącej OWU mienia od ognia i innych żywiołów - lub OWU mienia od wszystkich ryzyk (w tym odnośnie zawierania i rozwiązywania umów oraz zwrotu składki).

5.1 Zakres podmiotowy ubezpieczenia

OWU utraty zysku stanowią uzupełnienie do OWU mienia od ognia i innych żywiołów lub OWU mienia od wszystkich ryzyk i w związku z tym przeznaczone są - dla tych podmiotów gospodarczych, które zawierają umowy ubezpieczenia na podstawie ww. OWU. Jednym z elementarnych wymogów warunkującym zawarcie umowy ubezpieczenia utraty zysku jest konieczność prowadzenia przez Ubezpieczonego pełnej rachunkowości. Umowa ubezpieczenia utraty zysku nie może być więc zawarta przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z uproszczoną księgowością (np. na księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów).

5.2 Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

- 1) **przewidywany zysk brutto**, który Ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzonej działalności gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na skutek powstania szkody w mieniu, w tym część zwiększonych kosztów działalności, czyli uzasadnionych kosztów, które Ubezpieczający poniósł w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu (ubezpieczone automatycznie w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto),
- 2) **dotatkowe zwiększone koszty działalności** (ubezpieczone odrębnym limitem).

Ad pkt 1). W ubezpieczeniach utraty zysku pojęcie **zysku brutto nie jest tożsame z pojęciem zysku brutto określonym w Ustawie o rachunkowości**. Wg wspomnianej Ustawy zysk brutto jest to zysk z całej działalności gospodarczej przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym i przed uwzględnieniem przychodów i kosztów z tytułu strat i zysków nadzwyczajnych. W przypadku ubezpieczeniowego zysku brutto - w ujęciu księgowym byłby to zysk operacyjny.

Do prawidłowego wyliczenia zysku brutto wykorzystujemy Załączniki nr 1 lub 2 do wniosko-kwestionariusza, w zależności jaką metodą Ubezpieczający będzie dokonywał wyliczenia (może to być metoda sumy lub metoda różnicy).

Ad pkt 2). Ubezpieczający może objąć ochroną zwiększone koszty działalności w części przewyższającej iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego, dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu. Wymaga to określenia dodatkowego limitu (poza sumą ubezpieczenia) oraz opłacenia dodatkowej składki. Przyjmuje się, że tę część zwiększonych kosztów działalności można objąć ochroną ubezpieczeniową w ramach OWU utraty zysku wyłącznie pod warunkiem równoczesnego lub wcześniejszego zawarcia dla danego podmiotu umowy ubezpieczenia zysku brutto w części wskazanej w pkt 1.

5.3 Zakres ubezpieczenia

- 1) OWU utraty zysku mogą stanowić uzupełnienie zarówno do OWU mienia od ognia i innych żywiołów jak i OWU mienia od wszystkich ryzyk (tzw. ubezpieczenia bazowe), w zależności od tego, jaki wariant ochrony wybierze klient. Zróżnicowanie co do zakresu ubezpieczenia utraty zysku następuje poprzez odwołanie się do zakresu ryzyk objętych ochroną w ubezpieczeniu bazowym. Standardowo zakres ochrony udzielany w ramach umowy ubezpieczenia zawartej na OWU utraty zysku jest tożsamy z zakresem ubezpieczenia bazowego, z zastrzeżeniem specyficznych wyłączeń zawartych w OWU utraty zysku. Zasada ta jest określona w § 3 ust. 3 OWU utraty zysku, który to zapis mówi, że odpowiedzialność PZU SA powstaje, gdy przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej zaistniała wskutek szkody w mieniu powstałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia, za którą PZU SA ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, niezależnie od wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w tej umowie ubezpieczenia.
- 2) W § 5 ust. 1 pkt 2 OWU, zawarty jest zapis mówiący o braku odpowiedzialności PZU SA za szkody w mieniu objęte ochroną na podstawie klauzul lub postanowień dodatkowych do OWU mienia od ognia i innych żywiołów lub OWU mienia od wszystkich ryzyk. Intencją tego zapisu jest jasne redagowanie umów ubezpieczenia tzn. w taki sposób, aby z nich jednoznacznie wynikało, jakie klauzule dodatkowe mają zastosowanie do ubezpieczenia mienia, a jakie do ubezpieczenia utraty zysku.

5.4 Wyłączenia odpowiedzialności

Poza wyłączeniami zawartymi w ubezpieczeniu bazowym, które w sposób automatyczny mają zastosowanie do ubezpieczenia utraty zysku, ubezpieczenie to zawiera dodatkowe wyłączenia specyficzne tylko dla tej formy ochrony. Najistotniejsze - to:

- 1) **wyłączenie przepięć spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym**; przy czym na wniosek Ubezpieczającego istnieje możliwość objęcia ochroną tego ryzyka, wymaga to jednak ustalenia limitu odpowiedzialności oraz zapisania tego postanowienia w umowie ubezpieczenia. Zaleca się ustalanie wspólnego limitu odpowiedzialności z ubezpieczeniem bazowym;
- 2) **wyłączenie strat spowodowanych nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu** przez Ubezpieczającego wszelkich możliwych **czynności w celu przywrócenia przerwanej działalności gospodarczej** – jest to generalne wyłączenie w ubezpieczeniu utraty zysku, a jego konsekwentnym uzupełnieniem jest obowiązek zapisany w § 11 ust. 6 OWU utraty zysku obligujący Ubezpieczającego do przedsięwzięcia wszelkich możliwych środków w celu zmniejszenia bądź uniknięcia szkody;
- 3) **wyłączenie strat spowodowanych brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odtworzenia mienia w jak najszybszym trybie** – wyłączenie to funkcjonuje także w przypadku, gdy odszkodowanie za zniszczone mienie jest zbyt niskie i nie pozwala na jego odtworzenie (np. z powodu niedoubezpieczenia, wysokiej franszyzy redukcyjnej lub innych pomniejszych);
- 4) **straty związane z deprecjacją nieuszkodzonych zapasów**;

- 5) **odpisy amortyzacyjne w części przypadającej na mienie dotknięte szkodą** – odpisy amortyzacyjne w części przypadającej na mienie dotknięte szkodą powodującą ustanie obowiązku odprowadzania takich odpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 6) **brak odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych lub postanowień dodatkowych lub odbiegających od ustalonych w OWU mienia od ognia i innych żywiołów lub OWU mienia od wszystkich ryzyk**, które mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia mienia - oznacza to, brak automatycznego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu utraty zysku, zgodnie z intencją opisaną w ust. pkt 5.3. pkt 2 niniejszych wytycznych.

5.5. Franszyza redukcyjna

- 1) Franszyzę redukcyjną ustala się zazwyczaj jako określoną liczbę dni roboczych (franszyza redukcyjna czasowa), ale może też być ona wyrażona w wartości kwotowej lub procentowej.
- 2) Minimalna długość franszyzy redukcyjnej czasowej wynosi 2 dni, przy czym rekomendowane jest stosowanie dłuższych fransyz redukcyjnych (3 dni robocze i więcej), szczególnie w sytuacji jeśli ryzyko wystąpienia szkody jest podwyższone.
- 3) W przypadku szkody z tytułu utraty zysku, podczas ustalania wysokości ewentualnego odszkodowania, franszyza redukcyjna czasowa jest przeliczana na wartość kwotową na podstawie iloczynu średniej dziennej szkody w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczby dni roboczych np.: jeżeli średnia dzienna szkoda z tytułu utraty zysku wynosi 150 tys. PLN a ustalona franszyza redukcyjna wynosi 3 dni, to franszyza będąca wartością kwotową będzie wynosić 450 tys. PLN (150 PLN x 3 dni). Ustaloną przed zawarciem umowy ubezpieczenia franszyzę redukcyjną potrąca się od ostatecznej wartości odszkodowania.

5.6 Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu utraty zysku stanowi przewidywany zysk brutto. Sumę ubezpieczenia ustala się według następujących zasad:

zysk brutto osiągnięty w ostatnim, zakończonym roku obrotowym wyliczonym zgodnie z zapisami OWU utraty zysku, należy odpowiednio skorygować o tzw. trendy, takie jak: inflacja, tendencje rozwojowe firmy, uwarunkowania rynkowe i inne warunki mogące mieć wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie zysku.

Jako podstawę do obliczenia składki za ubezpieczenie przewidywanego zysku brutto przyjmuje się:

- 1) 12-to miesięczny zysk brutto dla maksymalnych okresów odszkodowawczych nie dłuższych niż 12 miesięcy;
- 2) 24-ro miesięczny zysk brutto dla maksymalnych okresów odszkodowawczych dłuższych niż 12 miesięcy i nie dłuższych niż 24 miesiące.

W razie ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności (zgodnie z ust. 5.2 pkt 2) ustala się dla nich osobną sumę ubezpieczenia/limit odpowiedzialności.

5.7 Rozliczenie składki

W przypadku **ustalenia w umowie ubezpieczenia dopuszczalnego wzrostu sumy ubezpieczenia zysku brutto** (zgodnie z ust. 5.2 pkt 2 niniejszych wytycznych) w trakcie okresu ubezpieczenia (maksimum do 25 %) składka za ubezpieczenie staje się automatycznie składką depozytową podlegającą rozliczeniu po okresie ubezpieczenia. W związku z tym Ubezpieczający jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia przedstawić wartość faktycznie osiągniętego zysku brutto w okresie ubezpieczenia. Jeżeli faktyczny zysk brutto przekroczy sumę ubezpieczenia zapisaną w polisie o więcej niż 5 % wówczas Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki od kwoty wzrostu sumy ubezpieczenia. Jeśli natomiast faktyczny zysk brutto był niższy od sumy ubezpieczenia PZU dokonuje zwrotu składki, ale nie większego niż 30 % składki depozytywnej.

W przypadku braku w umowie ubezpieczenia zapisanych postanowień o **dopuszczalnym wzroście sumy ubezpieczenia zysku brutto** rozliczenie składki po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie jest postanowieniem automatycznie wynikającym z OWU utraty zysku. Przyjęcie ww. rozwiązania jest możliwe (na warunkach analogicznych jak wskazane w § 10 OWU utraty zysku), jednakże wymaga wyraźnego zapisania w umowie ubezpieczenia (polisie) tego faktu oraz wskazania warunków/zasad rozliczenia.

5.8 Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania

- 1) W utraty zysku rozdzielono zapisy dotyczące ustalania szkody od zapisów dotyczących ustalania odszkodowania.
- 2) Generalnie uproszczony schemat wyliczania szkody i odszkodowania dla zysku brutto można przedstawić w następujący sposób:
 - Obrót standardowy – obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym = spadek obrotu,
 - Spadek obrotu X wskaźnik zysku brutto = spadek zysku brutto,
 - Spadek zysku brutto + zwiększone koszty działalności (w części obejmowanej automatyczną ochroną w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto) = szkoda,
 - Szkoda – oszczędności – franszyza redukcyjna = odszkodowanie.
- 3) Kwota należna z tytułu zwiększonych kosztów działalności ubezpieczonych w ramach sumy ubezpieczenia dla zysku brutto:
 - nie może być większa niż wartość unikniętej dzięki nim straty zysku brutto (obliczanej jako iloczyn wygenerowanego przychodu i wskaźnika zysku brutto),
 - podlega redukcji w przypadku gdy z sumy ubezpieczenia wyłączono pewne koszty stałe zgodnie z proporcją w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia zysku brutto do łącznej kwoty sumy ubezpieczenia zysku brutto i nieubezpieczonych kosztów stałych.

Wskaźnik zysku brutto jest to udział procentowy zysku brutto w obrocie, który zostałby uzyskany w okresie odszkodowawczym gdyby szkoda nie powstała. Oblicza się go na podstawie danych za rok obrachunkowy poprzedzający datę powstania szkody korygowanych o trendy i uwarunkowania wpływające na wyniki uzyskane w trakcie okresu odszkodowawczego.

W ubezpieczeniu utraty zysku funkcjonuje proporcjonalna redukcja odszkodowania, która nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- gdy poziom niedoubezpieczenia nie przekracza 20 %,
- gdy w umowie przyjęto dopuszczalny wzrost sumy ubezpieczenia a różnice faktyczne mieszczą się w tej granicy,
- w odniesieniu do zwiększonych kosztów działalności ubezpieczanych odrębnym limitem.

6. OWU PZU DORADCA

6.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Podobnie jak w samodzielnym ubezpieczeniu ogniowym funkcjonują tu dwa warianty ubezpieczenia ogniowego – do wyboru przez ubezpieczającego: od ryzyk nazwanych oraz od wszystkich ryzyk. Nie ma jednakże możliwości ograniczenia zakresu tego ubezpieczenia jak w samodzielnym ubezpieczeniu ogniowym do zakresu podstawowego (tzw. FLEXA).

Inne postanowienia w ubezpieczeniu ogniowym są identyczne jak w samodzielnym ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów, za wyjątkiem ryzyk cybernetycznych, które w OWU PZU DORADCA są objęte ochroną ubezpieczeniową. Natomiast w OWU od ognia i innych żywiołów wyłączono wszelkie szkody

spowodowane przez wirusy komputerowe, powstałe na skutek działań hakerów lub innych osób trzecich, polegające na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne.

W myśl postanowień OWU Doradca wyłączeniu podlegają jedynie szkody w danych lub oprogramowaniu wskutek ich utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności, polegające na niekorzystnej zmianie w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń, polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba że w następstwie tego wystąpił pożar lub eksplozja, przy czym PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki tych zdarzeń.

6.2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

W ubezpieczeniach tych mają zastosowanie identyczne zasady jak w ubezpieczeniach samodzielnych oprócz zasad odnoszących się do ustalania wysokości szkody i odszkodowania oraz sumy ubezpieczenia.

6.3 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

6.3.1. Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są wymienione w OWU szyby i inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, z tym że:

- 1) w katalogu ubezpieczanych rodzajów szyb znajdujących się w budynku lub lokalu, lub stanowiących elementy jego wyposażenia, znajdują się szyby balustrad balkonowych i schodowych, kominków i wind, lad chłodniczych oraz szyby wmontowane w meblach lub gablotach reklamowych;
- 2) przedmiotem ubezpieczenia są także tablice reklamowe takie jak szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem, neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.

6.3.2. Zakres ubezpieczenia

- 1) PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyb i innych ubezpieczonych przedmiotów;
- 2) w podstawowym zakresie ubezpieczenia PZU SA pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, udokumentowane koszty ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, koszty naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli ubezpieczone mienie posiada napisy czy litery, PZU SA pokrywa koszt ich wykonania, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 3) zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, które ubezpieczający może wykupić za zapłatą dodatkowej składki;
- 4) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 50 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

6.3.3. Suma ubezpieczenia:

- 1) sumę ubezpieczenia ustala się odrębnie dla grupy przedmiotów szklanych, o których mowa w ust. 3.1. pkt 1 niniejszych wytycznych oraz odrębnie dla grupy przedmiotów objętych tym ubezpieczeniem, wymienionych w ust. 3.1. pkt 2 niniejszych wytycznych, łącznie z kosztami ich demontażu, zamontowania, zainstalowania, naprawy, wstawienia oraz transportu, a także koszt wykonania napisów, liter itp. oraz koszt nałożenia folii;

- 2) z racji tego, że przedmioty szklane ubezpieczane są na pierwsze ryzyko, po wypłacie odszkodowania lub kosztów wymienionych w pkt 1, suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłaconą kwotę; ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki może uzupełnić sumę ubezpieczenia za zgodą PZU SA.

6.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC zostało ujednolicone z ubezpieczeniem OC ogólnej w oparciu o OWU ustalone uchwałą nr UZ/333/2020 Zarządu PZU SA z dnia 1 grudnia 2020 r. i obowiązującą taryfę składek dla tego ubezpieczenia. Natomiast zasady funkcjonowania i obsługi ubezpieczenia OC określone są w wytycznych stanowiących załącznik do okólnika wprowadzającego ubezpieczenie OC ogólnej.

6.5 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

6.5.1. Przedmiot ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia w transporcie krajowym (cargo) są ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia rodzaje mienia wymienione enumeratywnie w OWU; ubezpieczający zobowiązany jest określić przedmiot ubezpieczenia tj. wskazać, które rodzaje mienia z wymienionych w § 30 ust. 2 OWU mają być objęte ubezpieczeniem;
- 2) w przedmiocie ubezpieczenia zostały wskazane także paliwa oraz przetwory paliw, artykuły farmaceutyczne, wyroby z tworzyw sztucznych, pojazdy mechaniczne (z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w pkt 4 niżej, pojazdów mechanicznych używanych i uszkodzonych) oraz części pojazdów, sprzęt zmechanizowany powszechnego użytku oraz fabrycznie nowe i przeznaczone do sprzedaży nośniki magnetyczne lub optyczne z zapisanymi na nich, z zachowaniem praw autorskich, filmami, muzyką lub oprogramowaniem komputerowym;
- 3) nie są objęte ochroną w transporcie wyroby jubilerskie, o których mowa w definicji wartości pieniężnych (§ 2 pkt 101 OWU OWU), natomiast wyroby jubilerskie z innych materiałów (sztuczna biżuteria i wyroby podobne) mogą być przedmiotem tego ubezpieczenia;
- 4) uzupełniony został katalog wyłączeń przedmiotowych o urządzenia lub pojazdy mechaniczne pchane lub holowane przez inne pojazdy, urządzenia lub pojazdy mechaniczne podczas poruszania się o własnym napędzie lub w zestawie pojazdów oraz urządzenia trwale przytwierdzone do środka transportu;
- 5) transport towaru na pokazy, który należy traktować jako eksponat lub w ramach handlu obwoźnego nie może być przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) na podstawie OWU.

6.5.2 Zakres ubezpieczenia:

- a) ubezpieczeniem objęty jest transport mienia własny lub obcy wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i jego składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni roboczych, z wyłączeniem załadunku i wyładunku; przeładunek mienia i jego składowanie przejściowe w czasie transportu winno odbywać się w magazynach lub innych pomieszczeniach do tego przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych;
- b) **dla mienia przewożonego transportem własnym i obcym tj. mienie przewożone zarówno transportem obcym jak i własnym może zostać ubezpieczone w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym, co przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj transportu	<u>Zakres podstawowy</u> = zdarzenia losowe, dewastacja, rabunek,	<u>Zakres rozszerzony</u> = zakres podstawowy oraz kradzież mienia ze	<u>Zakres pełny</u> = szkody objęte zakresem rozszerzonym oraz
-------------------	---	---	--

	wypadek środka transportu	środkiem transportu i kradzież z włamaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 8 OWU w odniesieniu do transportu własnego	wszelkie inne szkody poza wyłączonejmi określonymi w § 33 OWU (All Risks)
Transport własny	√	√	√
Transport obcy	√	√	√

- 3) w podstawowym zakresie ubezpieczenia w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU SA pokrywa do limitu odpowiedzialności, w wysokości 15% wysokości szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody, za którą PZU ponosi odpowiedzialność, łącznie z kosztami utylizacji ubezpieczonego mienia, której ubezpieczony obowiązany był dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w wykonaniu decyzji administracyjnej;
- 4) zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe załadunku i wyładunku mienia, ubezpieczenia aktów terroryzmu oraz ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, które ubezpieczający może wykupić za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 5) w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo) przez „dokumenty potwierdzające transport” należy rozumieć dokumenty umożliwiające identyfikację i wartość przewożonego mienia, jak również miejsce rozpoczęcia i zakończenia transportu; w zależności od tego czy będzie to transport obcy czy własny będą to różne dokumenty np. wystawiane między zewnętrznymi podmiotami jak np. list przewozowy, czy dokumenty wewnętrzne ubezpieczonego.

6.5.3. Suma ubezpieczenia

Przyjęte zostały poniższe zasady w odniesieniu do ustalania sumy ubezpieczenia:

- 1) w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo) sumę ubezpieczenia stanowi maksymalna przewidywana przez ubezpieczającego wartość mienia przewożonego jednym środkiem transportu w okresie ubezpieczenia (definicja środka transportu określona jest w § 2 pkt 81 OWU);
- 2) w przypadku niedoubezpieczenia mienia przewożonego jednym środkiem transportu będzie miała zastosowanie zasada redukcji odszkodowania, o której mowa w § 50 ust. 15 OWU – jeżeli określona przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest niższa od wartości mienia przewożonego jednym środkiem transportu w dniu szkody, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości mienia przewożonego jednym środkiem transportu w dniu szkody (§ 34 ust. 4 OWU).
- 3) suma ubezpieczenia może być określona według wartości fakturowej, rzeczywistej lub wytworzenia mienia; ubezpieczający powinien podać oprócz sumy ubezpieczenia, planowany obrót towarowy w okresie ubezpieczenia rozumiany jako łączna wartość mienia przewożonego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, objętego odpowiedzialnością PZU, który stanowi podstawę ustalenia składki za ubezpieczenie, z uwzględnieniem współczynnika sumy ubezpieczenia;
- 4) przyjęto, że suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań;
- 5) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

6.5.4 Zakres ochrony i główne zasady ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym w ramach PZU DORADCA są zbliżone do ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) w ramach osobnego produktu

Cargo, zwanego dalej „ubezpieczeniem krajowym cargo” Poniżej najważniejsze różnice pomiędzy ubezpieczeniem mienia w transporcie (cargo) w ramach PZU DORADCA a ubezpieczeniem krajowym cargo:

- 1) w ramach PZU DORADCA nie ma możliwości zawarcia wyłącznie ubezpieczenia mienia w transporcie (musi być zawarte przynajmniej ubezpieczenie mienia od ognia);
- 2) PZU DORADCA nie przewiduje możliwości zawarcia jednostkowej umowy ubezpieczenia określonej w ubezpieczeniu krajowym cargo;
- 3) PZU DORADCA nie przewiduje możliwości uwzględnienia w sumie ubezpieczenia takich elementów jak przewoźne, podatek VAT, podatek akcyzowy, spodziewany zysk;
- 4) w PZU DORADCA jest franszyza redukcyjna - 300 PLN w PZU DORADCA koszty zapobieżenia szkodzie pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia,
- 5) w PZU DORADCA są inne wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia od szkód kradzieżowych w transportach własnych;
- 6) w PZU DORADCA pobierana składka jest składką ostateczną, nie podlegającą rozliczeniu;
- 7) istnieją różnice w zasadach kalkulacji składki – w szczególności w PZU DORADCA mają zastosowanie inne zwyczaje składki (np. za dodatkowe klauzule) oraz zniżki składki (np. w ubezpieczeniu krajowym cargo obowiązują zniżki za wysokość obrotów).

6.6 Ubezpieczenie assistance

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizowanie oraz pokrycie przez PZU SA kosztów usług, określonych w pkt 2, w razie zaistnienia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia na terytorium RP;
- 2) zakresem ubezpieczenia objęte są następujące usługi do limitów odpowiedzialności określonych w § 36 OWU:
 - a) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 - b) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy w przypadku hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem albo nagłym zachorowaniem (transport medyczny i domowa opieka pielęgniarska),
 - c) po powstaniu szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU SA odpowiada w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku:
 - zorganizowanie i pokrycie kosztów lokalu zastępczego dla ocalałego mienia,
 - zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy następujących specjalistów: ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, technika urządzeń grzewczych, dekarza, murarza, glazurnika, parkieciarza,
 - zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru w okresie 72 godzin w miejscu ubezpieczenia, w celu zabezpieczenia uszkodzonego mienia;
- 3) doprecyzowano, iż w zakresie usług, o których mowa w § 36 ust. 1 – 5 OWU, ubezpieczonym jest również pracownik (zmodyfikowano definicję ubezpieczonego - § 2 pkt 88 OWU).

7. Załącznik nr 4 do OWU PZU DORADCA – Postanowienia dodatkowe PZU HOTEL

7.1. Postanowienia dodatkowe PZU HOTEL umożliwiają rozszerzenie zakresu OWU PZU DORADCA o szkody i koszty specyficzne dla działalności hotelarskiej, które przedstawia poniższa tabela:

Ubezpieczenie	Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
---------------	---

mienia od ognia i innych żywiołów	Klauzula ubezpieczenia kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie Klauzula ubezpieczenie ryzyka utraty zysku
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	Klauzula sprzeniewierzenia mienia przez pracownika ubezpieczonego
odpowiedzialności cywilnej	Na podstawie klauzul dodatkowych, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, o szkody powstałe: 1) w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych - klauzula nr 23, 2) w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w tym szkody w rzeczach oddanych na przechowanie - klauzula nr 23A, 3) w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu - klauzula nr 18, 4) w pojazdach mechanicznych przechowywanych kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego - klauzula nr 11, 5) w związku z przeprowadzaniem imprezy - klauzula nr 16, 6) w związku z przeprowadzaniem imprezy, w tym szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków - klauzula nr 16A, 7) w rzeczach gości hotelowych oddanych w celu wykonania usługi prania, czyszczenia, prasowania - klauzula nr 9
assistance	O organizację i koszty usług pomocy medycznej i hospitalizacji w odniesieniu do gości hotelowych

7.2. Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka objęte postanowieniami dodatkowymi PZU HOTEL w pełnym zakresie lub w zakresie dowolnie wybranym przez ubezpieczającego.

8. Załącznik nr 5 do OWU PZU DORADCA – Postanowienia dodatkowe PZU APTEKA

8.1. Postanowienia dodatkowe PZU APTEKA umożliwiają rozszerzenie zakresu OWU PZU DORADCA o szkody i koszty specyficzne dla działalności aptekarskiej, które przedstawia poniższa tabela:

Ubezpieczenie	Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
mienia od ognia i innych żywiołów	Klauzula ubezpieczenia kosztów utylizacji zniszczonych leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych, Klauzula niezachowania odpowiedniej temperatury
odpowiedzialności cywilnej	Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania leku, Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceuty i technika farmaceutycznego.

9. Załącznik nr 6 do OWU klauzule dla Programu ubezpieczeniowego PZU OC EDUKACJA

Ubezpieczenie	Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
odpowiedzialności cywilnej	PZU OC EDUKACJA Klauzula nr 62 - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni.

10. Załącznik nr 7 do OWU PZU DORADCA - Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych.

Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w PZU DORADCA są identyczne jak dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ale inne niż w samodzielnym ubezpieczeniu kradzieży z włamaniem i rabunku.

IV. Klauzule dodatkowe zawarte w załącznikach do poszczególnych OWU

1. Katalog klauzul dodatkowych wymienionych w załączniku nr 1 mających zastosowanie do poszczególnych samodzielnych ubezpieczeń, jak i w PZU DORADCA, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa klauzuli	Rodzaj ubezpieczenia					
	ogień	kradzież	szyby	sprzęt elektr.	cargo	wszystkie ryzyka
Klauzule mające zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych						
Klauzula przepięć	v					v
Klauzula rozmrożenia	v					v
Klauzula dewastacji	v	v				v
Klauzula graffiti	v					v
Klauzula aktów terroryzmu	v			v	v	v
Klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej	v					v
Klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej	v					v
Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych	v					v
Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji	v	v				v
Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie	v	v	v	v	v	v
Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)	v	v		v		v
Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji	v	v		v		v
Klauzula katastrofy budowlanej	v					v
Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych i mienia osób trzecich na sumy zmienne	v	v				v
Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody	v					v
Klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem				v		

ubezpieczenia						
Klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach mechanicznych				v		
Klauzula sprzętu poza terytorium RP				v		
Klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania				v		
Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego				v		
Klauzula endoskopów				v		
Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych	v			v	v	v
Klauzula kosztów frachtu lotniczego z zagranicy				v		
Klauzula kosztów dojazdów specjalistów bądź ekspertów z zagranicy				v		
Klauzula ubezpieczenia załadunku i wyładunku					v	
Klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu budynków, budowli	v					v
Klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu pojazdów	v					v

2. Katalog klauzul wymienionych w załączniku nr 2 do OWU Doradca, OWU mienia od ognia i innych żywiołów i OWU mienia od wszystkich ryzyk - klauzule specjalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub posiadane mienie, mających zastosowanie do poszczególnych samodzielnych ubezpieczeń, jak i w PZU DORADCA, przedstawia poniższa tabela:

Klauzula produkcji peletu, brykietu	v					v
Klauzula działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów	v					v
Klauzula produkcji zniczy	v					v
Klauzula ferm drobiu i kurników	v					v
Klauzula budynków, w których składowana jest słoma lub siano	v					v
Klauzula obiektów krytych gontem drewnianym lub strzechą	v					v

3. W odniesieniu do poszczególnych klauzul należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1) Klauzula przepięć - w klauzuli tej:

- przedmiot ubezpieczenia obejmuje również niskocenne składniki majątku,
- w przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia tej klauzuli należy określić wspólny limit odpowiedzialności PZU dla elektrycznych i elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku za szkody objęte klauzulą,
- w treści klauzuli ujęte są:

- obowiązki ubezpieczonego w zakresie przeprowadzania okresowych badań eksploatacyjnych ubezpieczonych maszyn, urządzeń, instalacji, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych; zasady ochrony przed przepięciami urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ochrony odgromowej obiektów reguluje norma PN-EN 62305,
- a także o postanowienie mówiące o braku odpowiedzialności PZU SA za szkody w razie naruszenia tych obowiązków przez ubezpieczonego z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności;

2) Klauzula rozmrożenia:

- a) przedmiotem ubezpieczenia mogą być środki obrotowe (towar) lub mienie osób trzecich, przechowywane w urządzeniach chłodniczych,
- b) zmianie uległa definicja rozmrożenie towarów, przez którą rozumie się utratę handlowej przydatności środków obrotowych lub mienia osób trzecich na skutek ich zepsucia w wyniku niezachowania wymaganej dla danego produktu temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym, zaleconej przez producenta towaru, w następstwie:
 - przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny,
 - awarii urządzenia chłodniczego, przy czym przez awarię tę rozumie się wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego uszkodzenie tego urządzenia, które powoduje zaprzestanie jego działania lub nieprawidłowe działanie;

3) Klauzula dewastacji:

- a) przedmiotem ubezpieczenia w ramach tej klauzuli jest budynek, budowla, lokal, obiekt małej architektury oraz mienie znajdujące się w budynku lub lokalu (maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, mienie osób trzecich, mienie osobiste pracowników, ewidencjonowane przez ubezpieczonego nakłady adaptacyjne) oprócz wartości pieniężnych, ale także urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynków lub budowli, które są trwale przymocowane do budynku lub budowli: anteny, oświetlenie, markizy, szyldy, zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory,
- b) o klauzulę tę można rozszerzyć:
 - ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w odniesieniu do zwrotu kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 OWU,
 - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe wskutek dewastacji oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU, w odniesieniu do mienia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a - h, pkt 2 i pkt 3 OWU, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 klauzuli, oraz w odniesieniu do zwrotu kosztów wymienionych w § 5 ust. 4 pkt 3, w wysokości przekraczającej kwotę 1.000 PLN,
 - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym w odniesieniu do zwrotu kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 OWU, w wysokości przekraczającej kwotę 1.000 PLN;

4) Klauzula aktów terroryzmu - odpowiedzialność PZU w zakresie tej klauzuli rozszerzona jest o szkody powstałe w następstwie aktów terroryzmu oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem, przy czym w klauzuli tej ustala się następujące limity odpowiedzialności PZU:

- a) wspólny dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz
- b) odrębny dla ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo);

5) Klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej – w ramach tej klauzuli:

- a) PZU SA zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, poniesionych przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność na podstawie OWU, w okresie od powstania szkody w ubezpieczonym mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim zakresie i miejscu, z zastrzeżeniem, że PZU pokrywa dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody (tzw. ubezpieczony okres ponoszenia kosztów),
- b) do dodatkowych kosztów, których ponoszenie jest konieczne w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej działalności gospodarczej, należą:
 - koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji,
 - koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokali), budynków i działek,
 - koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
 - dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej tj. godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników,
 - koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu w sposób zwyczajowo przyjęty;

6) Klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej dotyczy kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których ponoszenie przez ubezpieczonego było konieczne, powstałych w okresie trwania przerwy w działalności gospodarczej będącej następstwem:

- a) wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powstałej wskutek wypadku ubezpieczeniowego z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów) albo z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk),
- b) nieszczęśliwego wypadku osoby posiadającej uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim; nie jest wymagane wskazanie imiennie osoby, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej;

klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia stałych kosztów działalności ponoszonych przez ubezpieczonego prowadzącego kancelarię prawną, który może ubezpieczyć się w tym zakresie zawierając odrębną umowę ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych;

7) Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych – w klauzuli tej przez drobne prace remontowe należy rozumieć drobne prace ziemne i remontowo – budowlane prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania, nie wymagające pozwoleń na budowę oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu, przy czym pozwolenia na budowę nie wymagają budowy i roboty budowlane określone w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- 8) Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji – klauzulą są objęte do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ponad sumę ubezpieczenia koszty odtworzenia dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów lub w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku lub w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk; dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone, pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;
- 9) Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ma zastosowanie do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesionych przez ubezpieczonego, za które uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji, do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia);
- 10) Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji):
- a) umożliwia automatyczne rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie RP nie wymienionych w umowie, a które zaczęły być użytkowane przez ubezpieczonego w czasie trwania umowy ubezpieczenia,
 - b) przy zawieraniu umowy ubezpieczenia powinniśmy starać się uzyskać od klienta informację, czy w okresie ubezpieczenia poza wymienionymi w umowie ubezpieczenia lokalizacjami planuje dodatkowe, nowe miejsca ubezpieczenia, w których zamierza przechowywać mienie o znacznej wartości; nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania określone w OWU dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przewidziane w przepisach prawa,
 - c) ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej klauzuli objęte jest mienie we wszystkich nowych lokalizacjach do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU SA w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże nie wyżej niż 10 mln PLN,
 - d) zastosowanie tej klauzuli przy zawarciu umowy ubezpieczenia nie wymaga zapłaty dodatkowej składki; obowiązek zapłaty dodatkowej składki powstaje od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wskazanego przez ubezpieczającego w nowej lokalizacji; w takim przypadku należy wprowadzić zmiany do istniejącej umowy ubezpieczenia (dotyczy to danych dotyczących przedmiotu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia), których potwierdzeniem będzie kolejna polisa – polisa ze zmianami;
- 11) Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji:
- a) reguluje tryb włączania do ubezpieczenia nowych inwestycji bez konieczności każdorazowego wystawiania aneksu do dokumentu ubezpieczenia (polisy) bądź wystawiania nowego dokumentu ubezpieczenia (nowej polisy); w takim przypadku należy wprowadzić zmiany do istniejącej umowy ubezpieczenia (dotyczy to danych dotyczących przedmiotu ubezpieczenia i jego wartości), których potwierdzeniem będzie kolejna wersja polisy - polisa ze zmianami,
 - b) dotyczy nowych środków trwałych, które obejmowane są ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu i zgłoszenia do ubezpieczenia,

- c) nie powinna mieć zastosowania w sytuacji, gdy wzrost wartości majątku ubezpieczonego następuje na skutek przeszacowań lub przejęć kapitałowych,
 - d) w klauzuli został przyjęty termin zgłaszania do ubezpieczenia nowych środków trwałych, ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia nowe środki trwałe przybyłe w danym miesiącu do dnia 20. następnego miesiąca i w związku tym PZU SA wprowadza zmiany do umowy ubezpieczenia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia oraz nalicza składkę,
 - e) ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej klauzuli objęte jest mienie we wszystkich nowych lokalizacjach do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, który określono w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniach objętych niniejszą klauzulą, jednakże nie wyżej niż 10 mln PLN,
 - f) zastosowanie tej klauzuli przy zawarciu umowy ubezpieczenia nie wymaga zapłaty dodatkowej składki; obowiązek zapłaty dodatkowej składki powstaje od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową nowej inwestycji;
- 12) Klauzula katastrofy budowlanej - wobec usunięcia ryzyka katastrofy budowlanej z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów umożliwia się ubezpieczenie tego ryzyka na podstawie klauzuli, przy czym:
- a) definicja katastrofy budowlanej jest zbieżna z definicją z ustawy Prawo budowlane,
 - b) klauzula ta nie może być oferowana w odniesieniu do obiektów budowlanych, których wiek przekracza 50 lat,
 - c) dodano wyłączenie szkód w obiektach budowlanych powstałych wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 13) Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne - na sumy zmienne mogą być ubezpieczone środki obrotowe i mienie osób trzecich, o ile:
- a) wartość tych kategorii mienia w okresie ubezpieczenia podlega zmianom,
 - b) średnia miesięczna wartość przynajmniej jednej z wymienionych kategorii mienia ustalona według stanów zapasów (remanentów) na ostatni dzień każdego miesiąca w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, wynosi co najmniej 300.000 PLN;
- 14) Klauzule dotyczące ubezpieczenia:
- a) przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia,
 - b) przenośnego sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach mechanicznych,
 - c) przenośnego sprzętu elektronicznego poza terytorium RP,
 - d) sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania,
 - e) urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego,
 - f) endoskopów (w tym urządzeń do terapii dożylnych),
 - g) kosztów frachtu lotniczego z zagranicy,
 - h) kosztów dojazdu specjalistów bądź ekspertów z zagranicy,
- są klauzulami uwzględniającymi specyficzne ryzyka związane z użytkowaniem sprzętu elektronicznego, w szczególności sprzętu przenośnego i specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym także kosztami związanymi z naprawą tego sprzętu po uszkodzeniu;

- 15) Klauzula załadunku i wyładunku - rozszerza zakres ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) w odniesieniu do mienia będącego w trakcie załadunku na środek transportu dokonywanego przed rozpoczęciem transportu oraz wyładunku dokonywanego po zakończeniu transportu, o szkody spowodowane na skutek uderzenia lub uszkodzenia mienia oraz na skutek upadku mienia podczas operacji załadunku albo wyładunku. Odpowiedzialnością PZU SA objęte są szkody podczas załadunku i wyładunku mienia dokonywanego zarówno przy użyciu sprawnych urządzeń załadunkowych i wyładunkowych, jak i podczas załadunku i wyładunku mienia ręcznego.

V. Klauzule underwritingowe występujące poza OWU

1. Ustalony został katalog klauzul umożliwiających w procesie underwritingu kształtowanie zakresu ubezpieczenia - poprzez wyłączenie z zakresu ubezpieczenia określonych ryzyk lub włączenie do ubezpieczenia ryzyk wyłączonych. Klauzule te nie są klauzulami zamieszczonymi w Załączniku do OWU - są dostępne w systemie Everest. Klauzule mające zastosowanie do wybranych ubezpieczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa klauzuli	Rodzaj ubezpieczenia				
		PZU DORADC A	ogień	Wszystkie ryzyka	kradzież	sprzęt elektr.
1	Klauzula wyłączenia ryzyka powodzi	v	v	v		
2	Klauzula wyłączenia z wariantu od ryzyk nazwanych szkód wodociągowo-kanalizacyjnych		v			
3	Klauzula ograniczenia wariantu od ryzyk nazwanych do zakresu podstawowego (tzw. FLEXA)		v			
4	Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia		v	v		
5	Klauzula ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń	v	v	v		
6	Klauzula zmiany fransyz redukcyjnych na integralne	v	v	v		v
7	Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu	v	v	v		
8	Klauzula ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych	v				
9	Klauzula wykupienia fransyz redukcyjnych	v	v		v	
10	Klauzula dewastacji w ubezpieczeniu pojazdów	v	v	v	v	
11	Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych	v	V	v	v	v
12	Klauzula ubezpieczenia od kradzieży stałych elementów budynków i budowli	v	V	v	v	v
13	Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	v		v	v	v
14	Klauzula ubezpieczenia elementów szklanych (zakres rozszerzony)	v	v	v		
15	Klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia	v	v	v	v	
16	Klauzula przeniesienia mienia	v	v	v	v	v
17	Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji	v	v	v	v	v

	powyżej 60 dni					
--	----------------	--	--	--	--	--

2. Poza klauzulami wymienionymi w ust. 1 do OWU PZU DORADCA, samodzielnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk może mieć zastosowanie klauzula karencji w przypadku wystąpienia zwiększonego ryzyka powodzi.

Klauzula karencji dotyczy wprowadzenia 30 dni karencji w odniesieniu do ryzyka powodzi w ubezpieczeniach, w których to ryzyko objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że okres odpowiedzialności PZU rozpoczyna się po upływie 30 dni (karencja), liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

Decyzję o stosowaniu tej klauzuli podejmuje Biuro Produktów Masowych.

VI. Taryfa składek za ubezpieczenia PZU Firma

1. Taryfa składek za ubezpieczenia PZU FIRMA (taryfa PZU FIRMA) ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków;
 - 1) kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA;
 - 2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 - 3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
2. Taryfa składek za kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA – taryfy nr 1 – 9:
 - 1) taryfy ustalają zasady określania składki dla poszczególnych ubezpieczeń, w tym dla:
 - a) ubezpieczenia OC - **na zasadach określonych w taryfie składek za ubezpieczenie OC ogólnej**,
 - b) ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) - od zadeklarowanego przez ubezpieczającego obrotu towarowego z uwzględnieniem współczynnika sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego środka transportu,
 - c) wprowadzonych dodatkowych klauzul do poszczególnych ubezpieczeń,
 - d) w postanowieniach dodatkowych PZU APTEKA – inne są stawki za ubezpieczenie: mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz za OC, a także dla klauzul określonych w tych postanowieniach;
 - 2) pozostałe regulacje, które zawiera taryfa PZU FIRMA, są następujące:
 - a) nie jest określona w taryfie składka minimalna dla umowy z rocznym okresem ubezpieczenia oraz dla umowy krótkoterminowej,
 - b) składka za ubezpieczenie krótkoterminowe ustalana jest według tabeli frakcyjnej (dla danego okresu ubezpieczenia określonego w dniach ustalony został odpowiadający mu wskaźnik wielkości składki),
 - c) określa zasady klasyfikacji budynków do I i II klasy bezpieczeństwa ogniowego (ujednolicone z innymi ubezpieczeniami),
 - d) zniżki i wyższe składki:
 - do zniżki składki za liczbę ubezpieczeń wlicza się ubezpieczenia objęte umową ubezpieczenia PZU DORADCA oraz klauzulę ubezpieczenia maszyn, za które składka za roczny okres ubezpieczenia nie jest niższa niż 50 PLN,
 - w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w PZU SA przysługuje zniżka składki taryfowej o 5%,
 - zniżka składki za bezszkodowość w okresie powyżej 1 roku wynosi 10%,
 - w przypadku wypłaty dwóch lub więcej odszkodowań w okresie 36 m-cy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia, obowiązuje wyższa składka o 30%.

3. Taryfa PZU FIRMA posiada uregulowania dotyczące:

- a) składka taryfowa ustalona jest w złotych i groszach, z dokładnością do jednego grosza,
- b) w przypadku określenia sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla ustalenia równowartości w złotych sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej stosuje się w ubezpieczeniach dobrowolnych - ostatni opublikowany kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym przygotowanie oferty przez PZU,
- c) dla działalności obejmującej składowanie lub magazynowanie w umowach ubezpieczenia z łącznymi sumami ubezpieczenia mienia (środków obrotowych) z danej lokalizacji ≥ 15 mln PLN składkę za ubezpieczenie środków obrotowych oblicza się z zastosowaniem współczynnika dla klasy ryzyka w zależności od rodzaju składowanych środków obrotowych i sposobu ich składowania lub magazynowania.

VII. Taryfy składek za samodzielne ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk oraz za ubezpieczenie utraty zysku

1. Taryfa składek za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i za ubezpieczenie utraty zysku jest odrębną taryfą, inną niż taryfa za ubezpieczenie ogniowe dla PZU DORADCA. Taryfa ta ustala zasady określania składki dla ubezpieczenia ogniowego:
 - 1) dla wariantu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk – na podstawie OWU;
 - 2) dla wariantu ubezpieczenia od ryzyk nazwanych – dla zakresów wybieranych przez klienta na podstawie klauzul:
 - bez szkód zalaniowych,
 - dla zakresu podstawowego FLEXA;
 - 3) wprowadzonych dodatkowych klauzul do ubezpieczenia.
2. Składkę za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk stanowi suma składki, liczonej jak:
 - 1) za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w wariantcie od wszystkich ryzyk - obliczonej według taryfy składek za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów;
 - 2) i za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - obliczonej według taryfy składek za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku na podstawie taryfy składek PZU FIRMA.
3. Regulacje wymienione ust. 2 dotyczą taryfy za ubezpieczenie PZU DORADCA z tym, że:
 - 1) nie stosuje się zniżki składki za liczbę ubezpieczeń;
 - 2) rozłożenie składki na raty - stosuje się zróżnicowaną zwykłą składkę w przypadku półrocznego, kwartalnego, dwumiesięcznego i miesięcznego schematu płatności;
 - 3) w taryfie za ubezpieczenie ogniowe wprowadzono:
 - a) zmienione wysokości stawek taryfowych dla wybranych branż PKD (w 16 pozycjach taryfowych),
 - b) zniżkę składki za łączną sumę ubezpieczenia mienia przekraczającą:
 - 400.000.000 PLN zniżka 3%,
 - 1.000.000.000 PLN zniżka 5%,
 - 2.500.000.000 PLN zniżka 7%,
 - c) taryfę za ubezpieczenie utraty zysku bazującą na stawce bazowej ustalonej za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów albo ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
4. Taryfa składek za ubezpieczenie utraty zysku.
 - 4.1. Składkę za ubezpieczenie utraty zysku ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia utraty zysku i stawki bazowej.

4.2. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o zwiększone koszty działalności, o których mowa w § 3 ust. 7 OWU utraty zysku, składkę za zwiększone koszty działalności ustala się jako iloczyn wysokości limitu odpowiedzialności za zwiększone koszty działalności i stawki bazowej.

4.3. Stawkę bazową ustala się jako iloraz:

- 1) łącznej kwoty składki i łącznej sumy ubezpieczenia - za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów albo
- 2) łącznej kwoty składki i łącznej sumy ubezpieczenia - za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ustalonych za ryzyka ogniowe (bez uwzględnienia składek i sum za ryzyka kradzieżowe), z zastrzeżeniem, że łączną kwotę składki, o której mowa w pkt. 1 i 2, oblicza się z uwzględnieniem zniżek iwyżek taryfowych zastosowanych w taryfie za ubezpieczenie mienia od ognia innych żywiołów albo za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

4.4. Do obliczenia składki za dodatkowy limit odpowiedzialności dla zwiększonych kosztów działalności stosuje się tą samą stawkę bazową jak dla ubezpieczenia utraty zysku.

4.5. W zależności od długości maksymalnego okresu odszkodowawczego wskazanego przez Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia, składkę określoną w pkt. 4.1 mnoży się przez odpowiednią wartość współczynnika – zgodnie z poniższą tabelą:

Podstawa obliczenia składki	Długość maksymalnego okresu odszkodowawczego, w miesiącach, od (włącznie)	Długość maksymalnego okresu odszkodowawczego, w miesiącach, do (włącznie)	Wartość współczynnika
12-to miesięczny zysk brutto	-	6	0,76
	6	9	0,85
	9	12	1,00
24-to miesięczny zysk brutto	12	15	0,60
	15	18	0,70
	18	24	0,86

4.6. Jeżeli w umowie ubezpieczenia ustalony został dopuszczalny procentowy wzrost sumy ubezpieczenia przewidywanego zysku brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym (zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 OWU utraty zysku), składka zapłacona za ubezpieczenie przewidywanego zysku brutto stanowi składkę depozytową i podlega rozliczeniu.

4.7. Rozliczenie składki z tytułu dopuszczalnego wzrostu sumy przewidywanego zysku brutto odbywa się na zasadach określonych w § 10 OWU utraty zysku.

VIII. Zniżki i wyżki składki stosowane w ubezpieczeniach

1. W umowach poszczególnych ubezpieczeń stosowane są:

- 1) zniżki składki z tytułu:
 - a) zastosowanych dodatkowych środków zabezpieczenia mienia przed pożarem lub przed kradzieżą,
 - b) kontynuacji ubezpieczenia,
 - c) bezszkodowości w okresie powyżej 1 roku,
 - d) klasy ryzyka uwzględniającej zagrożenie powodziowe,

- e) liczby ubezpieczeń objętych umową ubezpieczenia (wyłącznie w PZU DORADCA);
- 2) wyższy składki, które zależą od:
- a) konstrukcji materiałowej budynku i budowli,
 - b) klasy ryzyka uwzględniającej zagrożenie powodziowe,
 - c) ratalnej zapłaty składki ubezpieczeniowej,
 - d) szkodowego przebiegu ubezpieczenia.
2. W odniesieniu do poszczególnych zniżek i wyższych składki należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- 1) zniżki składki z tytułu dodatkowych, wymaganych warunkami umowy, atestowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych, stosowane są wyłącznie do taryfikacji budynków lub lokali z ubezpieczanym mieniem, w których są stosowane ww. zabezpieczenia, a obszar działania zabezpieczenia obejmuje w całości ubezpieczane mienie; jeżeli zabezpieczenie obejmuje swoim zakresem działania tylko część ubezpieczanego majątku, zniżka jest zastosowana tylko do tej części majątku, która jest objęta działaniem zabezpieczenia.
- Obniżki te nie mają zastosowania w odniesieniu do taryfikacji klauzul, za wyjątkiem klauzuli miejsca ubezpieczenia (nowych lokalizacji) i ubezpieczenia nowych inwestycji.
- Premiowane zniżką składki są następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe:
- a) za stałe urządzenia tryskaczowe uważa się urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stałe pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru (tryskacze) lub ręcznie (zraszacze) – obniżka 30%,
 - b) za stałe urządzenia gaśnicze gazowe, pianowe lub proszkowe uważa się urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stałe pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie (zniżka gazowe - 30%, pozostałe – 15%) lub ręcznie (zniżka 10%) we wczesnej fazie rozwoju pożaru; za urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie nie uważa się hydrantów, gaśnic i agregatów gaśniczych oraz instalacji do podawania środka gaśniczego z zewnętrznego źródła zasilania, np. wozu pożarniczego,
 - c) za urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych uważa się urządzenia montowane w górnych częściach ewakuacyjnych klatek schodowych, stropodachach lub dachach pomieszczeń, uruchamiane automatycznie lub ręcznie tylko w przypadku gromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej - zniżka 5%,
 - d) za instalacje sygnalizacyjno-alarmowe uważa się instalacje automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze (alarm w straży pożarnej - zniżka 30%, alarm w miejscu chronionego obiektu - zniżka 10%)
- oraz zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
- e) stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia - zniżka 20%,
 - f) czynny elektroniczny system sygnalizacji włamania i napadu oraz system transmisji alarmu (do policji bądź ochrony mienia - zniżka 50%, o działaniu miejscowym - zniżka 10%),
 - g) zabezpieczenie wszystkich zewnętrznych otworów wejściowych do budynku lub lokalu drzwiami przeciwwłamaniowymi o zwiększonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem - zniżka 20%.

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku warunkiem przyjęcia mienia do ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z odpowiednim Załącznikiem do OWU, które nie są premiowane obniżką składki. Zniżkę za dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe można zastosować po spełnieniu podstawowych

wymogów OWU dotyczących zabezpieczeń drzwi i oszkleń (zamknięcie drzwi na zamek/zamki, oszkleń zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami albo okiennicami).

Na przykład w przypadku lokalu znajdującego się w piwnicy lub suterenie lub na parterze lub znajdującego się na wyższych kondygnacjach, do którego jest dostęp z położonych pod nim lub obok niego przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, niespełniającego postanowień § 1 ust. 2 pkt d Załącznika do OWU (brak zabezpieczenia oszkleń), w którym zainstalowano czynne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe albo ustanowiono całodobowy stały dozór dla danego lokalu – dodatkowa zniżka za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe przysługuje tylko w przypadku zainstalowania kolejnego i niezależnie działającego zabezpieczenia;

- 2) zniżka z tytułu kontynuacji ubezpieczenia (w wysokości 5%) - ma zastosowanie wyłącznie w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w PZU SA. Za umowę wznowioną uważa się umowę ubezpieczenia dotyczącą co najmniej jednego tego samego przedmiotu ubezpieczenia zawartą na rzecz tego samego ubezpieczonego, z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się od dnia następnego po upływie okresu ubezpieczenia określonego w dotychczasowej umowie ubezpieczenia; umową wznowioną jest również umowa, jeżeli okres ubezpieczenia w tej umowie rozpoczyna się bezpośrednio po upływie okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU PZU DORADCA lub ubezpieczeń samodzielnych;
- 3) zwyżka składki zależna od konstrukcji materiałowej budynku lub budowli – ma zastosowanie do budynków zaliczanych do II klasy bezpieczeństwa ogniowego (o palnej konstrukcji) nie spełniających wymogów konstrukcji I klasy bezpieczeństwa ogniowego, a także dla mienia znajdującego się w tych budynkach.
Nie stosuje się zwyżki składki do ubezpieczenia budowli i obiektów małej architektury, a także do mienia znajdującego się w budowlach i obiektach małej architektury oraz mienia znajdującego się na wolnym powietrzu;
- 4) zniżka bądź zwyżka z tytułu klasy ryzyka uwzględniającej zagrożenie powodziowe (max. 200%) – ma zastosowanie do taryfowej stawki ogniowej w wariancie od ryzyk nazwanych albo w wariancie od wszystkich ryzyk dla obszarów sprzedaży (kodów pocztowych) przyporządkowanych poszczególnym klasom ryzyka (aktualnie 3 klasy) w zależności od stopnia zagrożenia powodziowego;
- 5) zwyżka składki z tytułu ratalnej zapłaty składki ubezpieczeniowej – aktualnie taryfy przewidują zwyżki za rozłożenie składki na raty w umowach PZU DORADCA i samodzielnych ubezpieczeniach mienia od ognia, od kradzieży, sprzętu elektronicznego oraz od wszystkich ryzyk;
- 6) zwyżka składki z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia - w przypadku wypłaty dwóch lub więcej odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia składkę należy podwyższyć o 30%;
- 7) zniżka z tytułu ilości ubezpieczeń objętych umową ubezpieczenia (max. 20% za więcej niż 6 ubezpieczeń) - ma zastosowanie wyłącznie w pakiecie PZU DORADCA, przez ubezpieczenia objęte umową ubezpieczenia należy rozumieć ubezpieczenia objęte umową ubezpieczenia PZU DORADCA oraz klauzulę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń; do łącznej liczby ubezpieczeń wlicza się wyłącznie ubezpieczenia, za które składka za roczny okres ubezpieczenia nie jest niższa niż 50 PLN przed zastosowaniem jakichkolwiek obniżek.

IX. Warunki szczególne w systemie Everest.

1. W systemie Everest istnieje możliwość wprowadzenia warunków szczególnych w zakładce „Dodatkowe rozszerzenia i wyłączenia” - zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Jeśli takie warunki zostaną wprowadzone będą one zamieszczone na polisie w sekcji „Postanowienia dodatkowe”; wprowadzenie warunków szczególnych powoduje generowanie zagadnień UW.

2. W warunkach szczególnych należy wpisywać np. informacje o klauzulach w odmiennej treści. W odniesieniu do zmian:
 - 1) klauzul z OWU, których treść nie drukuje się na polisie – należy w warunkach szczególnych przy wprowadzaniu treści klauzuli napisać, że treść klauzuli z OWU zmienia się na poniższą lub że np. ust. 2 klauzuli zmienia treść na poniższą;
 - 2) klauzul poza OWU, których treść drukuje się na polisie – należy w warunkach szczególnych przy wprowadzaniu nowej treści klauzuli napisać, że treść klauzuli nadrukowana na polisie zmienia brzmienie jak niżej lub że np. ust. 2 klauzuli zmienia treść na poniższą.
3. Nie powinna mieć miejsce sytuacja, że w przypadku klauzuli z OWU lub klauzuli nadrukowanej na polisie i zmodyfikowanej, jej zmieniona treść jest zamieszczona w warunkach szczególnych bez wskazania, która z nich jest obowiązująca. Może to spowodować, że w przypadku szkody będziemy musieli interpretować każdą sytuację na korzyść klienta i wypłacać szkody, które chcieliśmy wyłączyć, zawężając ochronę.
4. W systemie Everest istnieje możliwość rozbicia medycznego sprzętu elektronicznego na poszczególne kategorie, w widoku rozszerzonym, w przypadku kiedy suma ubezpieczenia pojedynczego sprzętu przekracza 1 mln PLN.

X. Druki ubezpieczeniowe.

1. Do poszczególnych ubezpieczeń zawieranych z wykorzystaniem systemu Everest, mają zastosowanie OWU:

L.p.	Nazwa druku	Nr druku
1	Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA	6N00/V
2	Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów	6C00/IV
3	Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	6D00/III
4	Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego	6C01/III
5	Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk	6B10/III
6	Ogólne warunki ubezpieczenia utraty zysku	6B11/III
7	Kwestionariusz do wyliczenia sumy ubezpieczenia utraty zysku	6012

2. Nie występują wnioski ubezpieczeniowe. Polisy są generowane z systemu Everest.

XI. Statystyka i ewidencja księgowa.

1. W statystyce dotyczącej systemowego produktu PZU FIRMA mają zastosowanie zasady określone w Instrukcji Statystycznej wprowadzonej zarządzeniem nr 10/2009 Prezesa Zarządu PZU z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie statystyki ubezpieczeniowej w PZU SA (z późn. zm.).

2. W instrukcji statystycznej, o której mowa w pkt 1, został dodany kodu produktu **5100 - PZU FIRMA**, obejmujący niżej wymienione ubezpieczenia:
 - 1) kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA;
 - 2) samodzielne ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów;
 - 3) samodzielne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 - 4) samodzielne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
 - 5) samodzielne ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
 - 6) ubezpieczenie utraty zysku.
3. Ewidencja księgowa systemowego produktu PZU FIRMA prowadzona jest zgodnie z zasadami ujętymi w Planie Kont dla systemu Oracle Financials.
4. W Księdze Główniej prowadzonej w systemie Oracle Financials, zapisy dotyczące produktu PZU FIRMA są ewidencjonowane na następujących kontach analitycznych:

Zagregowane konto analityczne w Księdze Główniej	Detaliczne konto analityczne
MN0803M - PZU Firma - KM	M815110 – PZU Firma - ogień i inne żywioły – pakiet (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908M - PZU Firma od kradzieży - KM	M915120 – PZU Firma - kradzież z włamaniem i rabunek – pakiet (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0918M - Szyby i inne przedmioty szklane, FIRMA - KM	M915130 – PZU Firma - stłuczenie szyb i innych przedmiotów (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0909M - Sprzęt elektroniczny - KM	M915140 – PZU Firma - sprzęt elektroniczny – pakiet (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0701M - Cargo krajowe - KM	M715150 – PZU Firma - mienie w transporcie krajowym (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1604M - Ub. utraty zysku - KM	MF15160 – PZU Firma - utrata zysku (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1899M - Pozostałe Assistance - KM	M915170 – PZU Firma - assistance (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1326M - PZU Firma OC - KM	MD15180 – PZU Firma - OC (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0909M - Sprzęt elektroniczny - KM	M915190 – PZU Firma - sprzęt elektroniczny (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908M - PZU Firma od kradzieży - KM	M9151A0 – PZU Firma - kradzież z włamaniem i rabunek (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0803M - PZU Firma - KM	M8151B0 – PZU Firma - ogień i inne żywioły (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1320M - Obowiązkowa OC ochrony osób i mienia -	MD151C0 – PZU Firma - OC ochrona osób i mienia

KM	(ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908M - PZU Firma od kradzieży - KM	M9151D0 – PZU Firma - maszyny od uszkodzeń (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0803K - PZU Firma - KK	M8151E0 – PZU Firma - ogień i inne żywioły – pakiet KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908K - PZU Firma od kradzieży - KK	M9151F0 – PZU Firma - kradzież z włamaniem i rabunek – pakiet KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0918K - Szyby i inne przedmioty szklane, FIRMA - KK	M9151G0 – PZU Firma - stłuczenie szyb i innych przedmiotów KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0909K - Sprzęt elektroniczny - KK	M9151H0 – PZU Firma - sprzęt elektroniczny – pakiet KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0701K - Cargo krajowe - KK	M7151I0 – PZU Firma - mienie w transporcie krajowym KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1602K - PZU Firma - utrata zysku BI (ub. dob.) - KK	MF151J0 – PZU Firma - utrata zysku KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1899K - Pozostałe Assistance - KK	M9151K0 – PZU Firma - assistance KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1302K - OC ogólne dla firm – KK	MD151L0 – PZU Firma - OC KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0909K - Sprzęt elektroniczny - KK	M9151M0 – PZU Firma - sprzęt elektroniczny KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908K - PZU Firma od kradzieży - KK	M9151N0 – PZU Firma - kradzież z włamaniem i rabunek KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0803K - PZU Firma - KK	M8151P0 – PZU Firma - ogień i inne żywioły KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1302K - OC ogólne dla firm - KK	MD151Q0 – PZU Firma - OC ochrona osób i mienia KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0907K - PZU Firma - maszyny od uszkodzeń (ub. dob.) - KK	M9151R0 – PZU Firma - maszyny od uszkodzeń KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0804K - PZU Firma - majątek od wszystkich ryzyk - KK	M8151S0 – PZU Firma - mienie od wszystkich ryzyk KK (ubezpieczenie dobrowolne)

akceptacja w zakresie kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA – radca prawny Elżbieta Przybylska – Ciecierska

akceptacja w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów – radca prawny Małgorzata Rymarska

akceptacja w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – radca prawny Aneta Smok

akceptacja w zakresie ubezpieczenia utraty zysku – radca prawny Jarosław Raszyński